

REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S

CAPÍTULO I INFORMACIÓN EMPRESARIAL

ARTÍCULO 1. El presente es el Reglamento Interno de Trabajo elaborado por **LA COMPAÑÍA AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, identificado con Nit. 901.497.700-9 con domicilio principal en la dirección: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3 de la ciudad de Armenia con objeto social principal de ejercer el agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de la naturaleza mercantil y de servicio orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de importación, exportación y tránsito aduanero. Sus disposiciones quedan sometidas tanto **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** como todos sus funcionarios. Este Reglamento hace parte de los contratos individuales de trabajo, celebrados o que se celebren con todos los trabajadores, salvo estipulaciones en contrario, que, sin embargo, solo pueden ser favorables al trabajador.

CAPÍTULO II CONDICIONES DE ADMISIÓN

ARTÍCULO 2. Quien aspire a desempeñar un cargo en **LA COMPAÑÍA AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** debe hacer la solicitud por escrito (se entenderá la hoja de vida con fotografía para este efecto, la recepción de estos no implica la aceptación como trabajador) para su registro como aspirante debe acompañarla con los siguientes documentos:

1. Cédula de Ciudadanía o tarjeta de identidad según sea el caso (Tres (3) copias al 150%).
2. Autorización escrita del Ministerio del Trabajo o en su defecto la primera autoridad local, a solicitud de los padres y a falta de estos, el Defensor de Familia, cuando el aspirante sea menor de dieciocho (18) años según políticas de la compañía.
3. Referencias laborales de los empleadores con quien haya trabajado, relacionados en la hoja de vida, en que conste el tiempo de servicio, la índole de la labor ejecutada y el salario devengado.
4. Referencias personales en su ámbito social, relacionados en la hoja de vida.
5. Fotocopia de los títulos recibidos por estudios realizados (Bachillerato, Técnico, Tecnólogo, Universitarios, Postgrados, etc.), junto con las actas de grado correspondientes, o en su defecto certificación la Institución donde los esté cursando si fuere el caso.



6. Exámenes médicos de admisión a cargo de la entidad certificada y seleccionada por la compañía.
7. Documentos de los beneficiarios en caso de que requiera afiliarlos a sistema de seguridad social.
8. Certificado de antecedentes fiscales, judiciales y disciplinarios, demás que requiera la compañía a través de una consulta de listas cautelares.

PARÁGRAFO 1: El empleador podrá establecer en el Reglamento Interno de Trabajo además de los documentos mencionados, solicitar aquellos que considere necesarios para admitir o no a los aspirantes, sin embargo, tales exigencias no deben incluir documentos, certificaciones o datos prohibidos expresamente por las normas jurídicas para tal efecto; así es prohibida la exigencia de la inclusión en formatos o cartas de solicitud de empleo: “datos acerca del estado civil de las personas, números de hijos que tenga, la religión que profesan o el partido político al cual pertenezca” (**Ley 13 de 1972 artículo 1º**. “*En los formularios o cartas para solicitud de empleo tanto en los organismos oficiales o semioficiales como en el sector privado, no podrá exigirse la inclusión de datos acerca del estado civil de las personas, del número de hijos que tengan, la religión que profesen o el partido político al cual pertenezcan, salvo en este último caso de empleos o cargos para los cuales sea indispensable tener en cuenta la paridad y mientras existan*”). Asimismo, **ley 2114 del 2021** “esta ley permite la exigencia de la prueba de gravidez para las mujeres, solo que se trate de actividades catalogadas de alto riesgo como las desarrolladas en los puertos, transportadoras, navieras y los distintos aliados con los que cuenta la compañía” (**Convenio No.111 de la OIT 1-2/ RESOLUCIÓN No. 003941 de 1994 del min de trabajo**), el examen de SIDA (**Decreto reglamentario no. 559 de 1991 art 22**) ni la libreta militar (**Decreto 2150 de 1995 art 111/ ley 1780 de 2016**).

PARÁGRAFO 2: LA COMPAÑÍA AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S se reserva el derecho de admisión. En caso de realizarse la suspensión de contrato de trabajo por servicio militar según políticas de la compañía.

PARÁGRAFO 3: Todos los aspirantes a los puestos de trabajo deberán cumplir con el procedimiento de selección establecido por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, el cual consta de:

1. Entrevista con talento humano/ o jefe directo
2. Pruebas de conocimientos técnicos.

PARÁGRAFO 4: El aspirante de nacionalidad extranjera deberá cumplir con la documentación estipulada en la normativa vigente del código sustantivo del trabajo y las autoridades de migración que tengan estipuladas para este caso.



- Exigirle la presentación de la visa que le permita desarrollar la actividad, ocupación u oficio autorizado.
- Contar con cedula de extranjería cuando su permanencia sea igual o superior a tres meses.
- Informar por escrito a la Unidad Administrativa Migración Colombia sobre la vinculación, contratación o admisión y su desvinculación o la terminación del contrato, dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la iniciación o terminación de labores.
- Importante tener en cuenta que en el país existen algunas profesiones reguladas las cuales requieren de matrícula temporal especial que otorgan los consejos profesionales para el ejercicio de la profesión de cada área de conocimiento.
- El empleador deba asumir los gastos de regreso del trabajador extranjero y su familia o beneficiarios siempre y cuando el trabajador extranjero sea contratado en el exterior para realizar una actividad en Colombia. (**Artículo 2.2.1.11.5.7. del decreto 1067 del 2015.** “El empleador o contratante, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que se desprendan del cumplimiento del contrato, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la terminación del vínculo o la cancelación o terminación de la visa o la deportación o la expulsión, deberá sufragar los gastos de regreso al país de origen o al último país de residencia del extranjero contratado o vinculado, así como los de su familia o beneficiarios”).

PARÁGRAFO 5: Teniendo en cuenta la actividad principal de **LA COMPAÑÍA AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, el personal que aspire para el área de operaciones aduaneras debe ser técnico, tecnólogo, profesional o haber cursado dos o cinco años de la carrera en comercio exterior para ser homologado. Por lo tanto, el aspirante deberá presentar todos los documentos que la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN solicite para verificar la idoneidad y competencia del personal que ejerza estas actividades. De acuerdo a la **resolución 46 del 2019 artículo 58** la desvinculación DIAN (si ha estado vinculado anteriormente en calidad de auxiliar o agencia de aduanas).

CAPÍTULO III. **PERIODO DE PRUEBA.**

ARTÍCULO 3. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S una vez admitido el aspirante se dará paso a un período inicial de prueba por dos meses que tendrá por objeto de evaluar por parte de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** las aptitudes y actitudes del trabajador y por parte de este, las conveniencias de las condiciones de trabajo (**Artículo 76 del código sustantivo del trabajo.** “Período de prueba es la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto, por parte del empleador, apreciar las aptitudes del trabajador, y por parte de este, la conveniencia de las condiciones del trabajo”).



ARTÍCULO 4. El período de prueba se encuentra consensuado en el contrato laboral y se entenderá regulado por la normatividad laboral correspondiente. (**Artículo 77 numeral primero del Código Sustantivo del Trabajo.** “*El período de prueba debe ser estipulado por escrito, y en caso contrario los servicios se entienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo*”).

ARTÍCULO 5. El período de prueba señalado en un contrato de termino indefinido no puede exceder de **(02)** dos meses, mientras que, en los contratos de trabajo a término fijo, cuya duración sea inferior a **(01)** un año, el período de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicialmente pactado. (**Artículo 78 del Código Sustantivo del Trabajo.** *Artículo modificado por el artículo 7o. de la Ley 50 de 1990*).

ARTÍCULO 6. Durante el período de prueba, el contrato puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento y sin previo aviso, pero si expirado el período de prueba y el trabajador continuará al servicio del empleador, con consentimiento expreso o tácito, por ese solo hecho, los servicios prestados por aquel a este, se considerarán regulados por las normas del contrato de trabajo desde la iniciación de dicho período de prueba. Los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones. (**Artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo.** *Artículo modificado por el artículo 3o. del Decreto 617 de 1954. “El período de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento, sin previo aviso y los trabajadores en período de prueba gozan de todas las prestaciones”*).

ARTÍCULO 7. El colaborador entiende que la información que conozca en ejercicio de sus funciones y que guarde relación con el tipo de negocio de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y sus clientes internos, clientes externos, proveedores y aliados debe ser tratada como información confidencial.

CAPÍTULO IV TRABAJADORES ACCIDENTALES O TRANSITORIOS.

ARTÍCULO 8. Son trabajadores accidentales o transitorios, los que se ocupen en labores de corta duración no mayor de un mes y de índole distinta o ajenas al objeto social y/o a las actividades normales de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S NIVEL 2**. Estos trabajadores tienen derecho, además del salario, al descanso remunerado en dominicales y festivos. (**Artículo 6 del Código Sustantivo del Trabajo.** “*El trabajo ocasional, accidental o transitorio, es el de corta duración y no mayor de un mes, que se refiere a labores distintas de las actividades normales del trabajador*”).

PARÁGRAFO: Para la contratación de trabajadores con un tiempo no mayor a un mes, la compañía se registrará por lo estipulado en el (**Decreto 2616 del 2013 artículo 1.** “*El presente decreto tiene por objeto adoptar el esquema financiero y operativo que permita*

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.



la vinculación de los trabajadores dependientes que laboren por períodos inferiores a un mes, a los Sistemas de Pensiones, Riesgos Laborales y Subsidio Familiar, con el fin de fomentar la formalización laboral”).

CAPITULO V
OTRAS MODALIDADES LABORALES
TRABAJO EN CASA LEY 2088 DE 2021 (mayo 12)

ARTÍCULO 9. El funcionario desarrolla actividades de trabajo en casa en situaciones ocasionales, excepcionales o especiales, se presentarán en el marco de una relación laboral, legal y reglamentaria con la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, sin que conlleve variación de las condiciones laborales establecidas o pactadas al inicio de la relación laboral en el contrato laboral. **(Ley 2088 de 2021, artículo 2).**

ARTÍCULO 10. Esta modalidad de trabajo no requiere de pacto o la suscripción de un otrosí al contrato. Debe haber una comunicación por parte del empleador indicando el tiempo que durará esta modalidad y la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, mantiene la facultad unilateral de exigir al trabajador volver a prestar sus servicios presencialmente. **(Ley 2088 de 2021, artículo 7 “La habilitación de trabajo en casa originada por circunstancias excepcionales, ocasionales o especiales se extenderá hasta por un término de tres meses prorrogables por un término igual por una única vez, sin embargo, si persisten las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que impidieron que el trabajador pudiera realizar sus funciones en su lugar de trabajo se extenderá la habilitación de trabajo en casa hasta que desaparezcan dichas condiciones.**

En todo caso, el empleador o nominador conserva la facultad unilateral de dar por terminada la habilitación de trabajo en casa, siempre y cuando desaparezcan las circunstancias ocasionales, excepcionales o especiales que dieron origen a dicha habilitación”).

ARTÍCULO 11. El trabajo en casa cumplirá una jornada laboral en igualdad de condiciones que las previstas en el contrato laboral con la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, o de acuerdo a la regulación del Código Sustantivo del Trabajo, previendo el derecho al descanso y a la desconexión laboral, así como el respeto de los tiempos familiares durante la jornada y a la finalización de la misma. **(Ley 2088 de 2021, artículo 6)**

ARTÍCULO 12. La compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** le otorgará el auxilio de conectividad a cambio del subsidio de transporte a todos aquellos que devengando menos de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes se encuentren laborando desde sus hogares. **(Ley 2088 de 2021, artículo 10.**



“para los trabajadores del sector privado, el valor establecido para el auxilio de transporte se reconocerá como auxilio de conectividad digital y tendrá los mismos efectos salariales del auxilio de transporte”).

TRABAJO REMOTO. LEY 2121 DE 2021 (agosto 3)

ARTÍCULO 13. El trabajo remoto será pactado de manera voluntaria por las partes y podrá ser desarrollada a través de las tecnologías existentes y nuevas, u otros medios y mecanismos que permitan ejercer la labor contratada de manera remota (**Ley 2121 de 2021 del 3 de agosto de 2021, artículo 1. Modalidad de trabajo no presencial que permite labores de forma remota en su totalidad**).

PARAGRAFO 1. Las personas que se relacionan con la atención en asuntos que involucren salud ocupacional, verificar los estándares y requisitos que deben cumplir las herramientas y los equipos de trabajo para la realización de la labor y quienes instalan o actualizan programas o herramientas manualmente en los equipos de trabajo están exentas se encontrarse bajo la presente modalidad de trabajo.

ARTÍCULO 14. El trabajador contratado bajo la presente modalidad de trabajo remoto debe contar con contrato laboral escrito y firmado mediante firma electrónica o digital.

ARTÍCULO 15. El trabajo remoto cumplirá una jornada laboral en igualdad de condiciones que las previstas en el contrato laboral con la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** no obstante, las partes pueden acordar la distribución de la jornada a pactar y su distribución en la semana.

ARTÍCULO 16. La compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** le otorgará el auxilio de conectividad a todos aquellos que devengando menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes se encuentren laborando desde sus hogares.

TRABAJO HIBRIDO Decreto 1227 del 2022 (Julio 18)

ARTÍCULO 17. Trabajo Híbrido. El funcionario que por mutuo acuerdo junto con la Compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** ejecute sus labores de manera suplementaria a través de modelos híbridos de trabajo, esto es, que se labore de manera alternada, dos o tres días a la semana de manera presencial y el resto virtual en la jornada laboral semanal, requerirá de la responsabilidad, confianza, control, disciplina y orientación a resultados por parte del teletrabajador (**Decreto 1227 del 2022, artículo 2.2.1.5.22. “Desarrollo del teletrabajo suplementario El través de modelos híbridos de trabajo”**).



TRABAJADORES DEPENDIENTES POR PERIODOS INFERIORES A UN MES:

ARTÍCULO 18. Hace referencia a los trabajadores que tengan vinculación a la empresa, pero por periodos inferiores a 30 días con remuneración inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. (**Artículo 2.2.1.6.4.2 del Decreto 1072 de 2015, “Artículo 2.2.1.6.4.2. Campo de aplicación. Las normas en la presente sección se aplican a los trabajadores dependientes que cumplan con las siguientes condiciones, sin perjuicio de las demás que les son de su naturaleza: 1. Que se encuentren vinculados laboralmente. 2. Que el contrato sea a tiempo parcial, es decir, que en un mismo mes, sea contratado por periodos inferiores a treinta (30) días. 3. Que el valor que resulte como remuneración en el mes, sea inferior a un (1) salario mínimo mensual legal vigente).**

CAPÍTULO VII. HORARIO DE TRABAJO.

ARTÍCULO 19. Las horas de inicio y salida de labores de los trabajadores, son las que a continuación se expresan así de lunes a viernes de 7:30am debe de estar en su sitio de trabajo a 12:30pm y de 02:00 pm a 05:30 pm.

Días laborales: Para todo el personal es de **lunes a viernes.**

PARAGRAFO 2. La reducción se realizará de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores ni afectar sus derechos adquiridos. Aun cuando la ley establece la reducción gradual de la jornada, La compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** acata el cumplimiento de la jornada reducida a la fecha (**Ley 2101 del 15 de julio de 2021, artículo 4).** O acorde a la ley vigente.

PARÁGRAFO 3: AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S de acuerdo con las circunstancias, queda facultada en todo tiempo para organizar a sus trabajadores en turnos de trabajo, modificar los actuales y/o cambiar los horarios de ingreso y de salida, cuando las conveniencias o necesidades lo hagan indispensable, ajustando los horarios a la Ley y respetando la jornada máxima legal establecida en el (**Artículo 161 del código sustantivo del trabajo. Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 2101 de 2021. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo se encuentra en ajustes hasta llegar a las cuarenta y dos (42) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”).**

PARAGRAFO 2. La reducción se realizará de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores ni afectar sus derechos adquiridos. Aun cuando la ley establece la reducción gradual de la jornada, La compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** acata el cumplimiento de la jornada reducida a la fecha (**Ley 2101 del 15 de julio de 2021, artículo 4).** O acorde a la ley vigente.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.

PARÁGRAFO 3: AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S de acuerdo con las circunstancias, queda facultada en todo tiempo para organizar a sus trabajadores en turnos de trabajo, modificar los actuales y/o cambiar los horarios de ingreso y de salida, cuando las conveniencias o necesidades lo hagan indispensable, ajustando los horarios a la Ley y respetando la jornada máxima legal establecida en el **(Artículo 161 del código sustantivo del trabajo. Artículo modificado por el artículo 2 de la Ley 2101 de 2021. La duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo se encuentra en ajustes hasta llegar a las cuarenta y dos (42) horas a la semana, que podrán ser distribuidas, de común acuerdo, entre empleador y trabajador, en 5 o 6 días a la semana, garantizando siempre el día de descanso”)**.

PARÁGRAFO 4: CARGOS DE DIRECCIÓN, MANEJO Y CONFIANZA: De acuerdo con la estructura jerárquica se definen como cargos de dirección, manejo y confianza los siguientes:

1. Representante Legal/Gerente
2. Contador
3. Coordinador/a Talento Humano y Tesorería



**DESCONEXIÓN LABORAL.
LEY 2191 DE 2022
(enero 6)**

ARTÍCULO 20. En aras de garantizar el derecho a la desconexión laboral, dentro de las distintas modalidades de contratación y que los trabajadores de la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** facilitara el derecho que tienen todos los trabajadores, a no tener contacto, por cualquier medio o herramienta, bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria o jornada máxima legal de trabajo, o convenida, ni en sus vacaciones o descansos. **(Ley 2191 del 2022, artículo 1. “La cual tiene por objeto crear, regular y promover la desconexión laboral de los trabajadores en las relaciones laborales dentro de las diferentes modalidades de contratación”).**

PARAGRAFO 1. Definición. Es el derecho que tienen todos los trabajadores, a no tener contacto, por cualquier herramienta bien sea tecnológica o no, para cuestiones relacionadas con su ámbito o actividad laboral, en horarios por fuera de la jornada ordinaria máxima legal de trabajo, o por convenida, ni en sus vacaciones o descansos. **(Ley 2191 del 2022, artículo 3).**

ARTÍCULO 21. Desconexión laboral. Dando cumplimiento a lo estipulado en la ley 2191 del 2022, dependiendo a la naturaleza de las funciones del cargo de los trabajadores, la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, podrá comunicarse con los trabajadores que tengan la calidad de auxiliares aduaneros, agentes aduaneros, una vez finalizada la jornada laboral que tengan a su cargo la operatividad de la compañía **(Ley 2191 de 2022, artículo 4. “Los trabajadores o servidores públicos gozarán del derecho a la desconexión laboral, el cual inicia una vez finalizada la jornada laboral. El ejercicio del mismo responderá a la naturaleza del cargo según corresponda al sector privado o público. Asimismo, el empleador deberá garantizar que el trabajador o servidor público pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso, licencias, permisos, vacaciones y de su vida personal y familiar),** con el fin de garantizar el servicio de agenciamiento aduanero dentro de los tiempos establecidos en nuestro sistema de gestión de calidad y ante las diferentes entidades de control, en el desarrollo del objeto social de la compañía.

PARAGRAFO 1. La compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** cuenta con una política de desconexión laboral **“artículo 5:**



- A. *La forma cómo se garantizará y ejercerá tal derecho; incluyendo lineamientos frente al uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC).*
- B. *Un procedimiento que determine los mecanismos y medios para que los trabajadores o servidores públicos puedan presentar quejas frente a la vulneración del derecho, a nombre propio o de manera anónima.*
- C. *Un procedimiento interno para el trámite de las quejas que garantice el debido proceso e incluya mecanismos de solución del conflicto y verificación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados y de la cesación de la conducta.”).*

ARTÍCULO 22. No estarán sujetos a lo dispuesto en la ley de desconexión laboral los siguientes cargos:

1. Los auxiliares aduaneros, agentes aduaneros y trabajadores de dirección manejo y confianza de AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S
2. Cuando las condiciones de la operación de la compañía dispongan que la jornada laboral se debe extender debido a su urgencia.
3. Cuando el trabajador tenga a su cargo funciones específicas que por su naturaleza y especificidad no pueden ser desarrolladas por otro trabajador (**Ley 2191 de 2022, artículo 6**).

PERIODOS DE PAUSAS ACTIVAS

ARTÍCULO 23. En el horario de trabajo existen cinco minutos para la realización de pausas activas conforme a la siguiente programación y bajo supervisión del área de Talento Humano:

De lunes a viernes a las de 10:00am A 10:15am y jornada de la tarde de 3:30pm 3:45pm, tiempo destinado por la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** para que sus colaboradores efectúen actividades distintas a las laborales, con el único fin de cuidar y mantener su salud. (**Artículo 1 de la ley 2088 del 2021**). El área de Talento Humano realizará las pausas activas por medio de conexión zoom junto con todas las sucursales.

CAPÍTULO VIII VACACIONES REMUNERADAS.

ARTÍCULO 24. Los trabajadores que hubieren prestado sus servicios durante un (1) año tienen derecho a quince (**15**) días hábiles consecutivos de vacaciones remuneradas (**artículo 186, numeral primero, Código Sustantivo del Trabajo**).



- A. Empleador y trabajador, podrán acordar por escrito, previa solicitud del trabajador, que se pague en dinero hasta la mitad de las vacaciones”. (**artículo 189, Código Sustantivo del Trabajo**).
- B. Cuando el contrato termina sin que el trabajador hubiere disfrutado de vacaciones, la compensación de estas en dinero procederá proporcionalmente por fracción de año.
- C. En todo caso, para la compensación de vacaciones se tendrá como base el último salario devengado por el trabajador.

ARTÍCULO 25. La época de las vacaciones debe ser señalada por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** a más tardar dentro del año subsiguiente y ellas deben ser concedidas oficiosamente por el empleador por petición del colaborador, sin perjudicar el servicio y la efectividad del descanso. El empleador tiene que dar a conocer al trabajador con quince (15) días de anticipación la fecha en que le concederán las vacaciones (**Artículo 187 del Código Sustantivo del Trabajo**).

ARTÍCULO 26. Si se presenta interrupción justificada en el disfrute de las vacaciones, el trabajador no pierde el derecho a reanudarlas (**artículo 188, Código Sustantivo del Trabajo**).

ARTÍCULO 27. En todo caso, el trabajador gozará anualmente, por lo menos, de seis (6) días hábiles continuos de vacaciones, los que no son acumulables. Las partes pueden convenir en acumular los días restantes de vacaciones hasta por dos (2) años. La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza (**artículo 190, numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo**). *La acumulación puede ser hasta por cuatro (4) años, cuando se trate de trabajadores técnicos, especializados, de confianza, de manejo o de extranjeros que presten sus servicios en lugares distintos a los de la residencia de sus familiares).*

Si el trabajador goza únicamente de seis (6) días de vacaciones en un año, se presume que acumula los días restantes de vacaciones a las posteriores, en concordancia con el anterior artículo y por lo tanto serán pagadas.

ARTÍCULO 28. Durante el período de vacaciones el trabajador recibirá el salario ordinario que esté devengando el día que comience a disfrutar de ellas. En consecuencia, solo se excluirán para la liquidación de las vacaciones el valor del trabajo en días de descanso obligatorio y el valor del trabajo suplementario o de horas extras. Cuando el salario sea variable las vacaciones se liquidarán con el promedio de lo devengado por el trabajador en el año inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.



ARTÍCULO 29. Todo empleador llevará un registro de vacaciones en el que se anotará la fecha de ingreso de cada trabajador, fecha en que toma sus vacaciones, en que las termina y la remuneración de las mismas (**Decreto 13 de 1.967, artículo 5.** *Todo patrono debe llevar un registro especial de vacaciones en el que anotará la fecha en que ha ingresado al establecimiento cada trabajador, la fecha en que toma sus vacaciones anuales y en que las termina y la remuneración recibida por las mismas*).

PARÁGRAFO 1. En los contratos a término fijo inferior a un (1) año, los trabajadores tendrá derecho al pago de vacaciones en proporción al tiempo laborado cualquiera que este sea (**Código Sustantivo del Trabajo, artículo 3 parágrafo 2.** *No obstante, si el término fijo es inferior a un (1) año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por tres (3) períodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de renovación no podrá ser inferior a un (1) año, y así sucesivamente*).

PARÁGRAFO 2. Para el trámite y aprobación de las vacaciones, los trabajadores de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** deberán remitirse al PROCEDIMIENTO, que para este trámite tiene a su disposición el área de Talento Humano.

CAPÍTULO IX. PERMISOS Y LICENCIAS.

ARTÍCULO 30. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S Concederá al trabajador las licencias o permisos necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; (**Artículo 57 numeral 6 del Código Sustantivo del Trabajo.** *Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente revisada*).

Este tipo de licencia puede ser otorgada bajo, los siguientes escenarios: destrucción de la casa o lugar de residencia que pueda poner en peligro bienes y personas; la enfermedad de un familiar que requiera la presencia del trabajador; la muerte de una mascota de soporte psicológico; y el fallecimiento de un familiar que no esté incluido en la licencia por luto debidamente comprobada.

Para concurrir en su caso al servicio médico correspondiente, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización y para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avisen con un día de antelación a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y a sus representantes y que en los dos últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal, que perjudiquen el

funcionamiento AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S.
La concesión de los permisos antes dichos estará sujeta a las siguientes condiciones:

1. En caso de grave calamidad doméstica, la oportunidad del aviso puede ser anterior o posterior al hecho que lo constituye o al tiempo de ocurrir este, según lo permita las circunstancias.
2. En caso de entierro de compañeros de trabajo, el aviso puede ser hasta con un día de anticipación y el permiso se concederá hasta el 10% de los trabajadores.
3. En los demás casos (sufragio, desempeño de cargos transitorios de forzosa aceptación y concurrencia al servicio médico correspondiente) el aviso se dará con la anticipación que las circunstancias lo permitan.
4. En el caso de permisos con otro objeto de los mencionados anteriormente, el trabajador elegirá conforme a lo establecido en el procedimiento de permisos y licencias realizando la debida solicitud, el pago del tiempo acordado, ya sea de forma descontada o con tiempo suplementario, el cual en ningún caso será tomado como trabajo en horario extraordinario.

ARTÍCULO 31. Para los permisos otorgados por la Compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** diferentes a los mencionados anteriormente y que el trabajador indique que serán de manera No remunerada, la Compañía solo otorgara como máximo tres permisos no remunerados al año, los permisos no remunerados serán condicionados a la disposición de la empresa teniendo en cuenta la afectación que pueda generar.

PARÁGRAFO 1: GRAVE CALAMIDAD DOMÉSTICA: Se considerará Calamidad doméstica lo descrito en la **(Sentencia C 930 de 2009 Expediente D 7754.** *“ha de ser entendida como todo suceso familiar cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador, en la cual pueden verse amenazados derechos fundamentales de importancia significativa en la vida personal o familiar del mismo, como por ejemplo una grave afectación de la salud o la integridad física de un familiar cercano –hijo, hija, padre, madre, hermano, cónyuge o compañero-, el secuestro o la desaparición del mismo, una afectación seria de la vivienda del trabajador o de su familia por caso fortuito o fuerza mayor, como incendio, inundación o terremoto, para citar algunos ejemplos. Todas estas situaciones, u otras similares, pueden comprometer la vigencia de derechos fundamentales de los afectados, o irrogarles un grave dolor moral, y los obligan a atender prioritariamente la situación o la emergencia personal o familiar, por lo cual no están en condiciones de continuar la relación laboral prestando su servicio personal, existiendo un imperativo de rango constitucional para suspender el contrato de trabajo”*).



PARÁGRAFO 2: Permisos. Para las ausencias de su puesto de trabajo de **(4)** cuatro horas o menos durante la jornada laboral, el trabajador diligenciará el formato establecido en el procedimiento por el Área de Talento humano el cual deberá ser firmado por parte del superior jerárquico con el fin de no generar afectación a la operación, este formato también debe ser firmado por el gerente general de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** dentro de este formato se establecerá como se recupera el tiempo o si se descontara del salario el tiempo no laborado. Después de realizado este proceso el trabajador debe entregar el formato al Área de Talento Humano.

PARÁGRAFO 3: El tiempo destinado para asistir a citas médicas (incluyendo las de carácter prioritario), controles y/o urgencias no eximen al trabajador de asistir al resto de la jornada laboral, excepto que exista una incapacidad o concepto médico escrito por la entidad **(EPS/IPS/ ARL)** reconocida que lo justifique, como se dijo en este caso, el trabajador debe traer los soportes correspondientes y presentarlos al área de Talento Humano.

ARTÍCULO 32: El tiempo destinado para asistir a citas médicas (incluyendo las de carácter prioritario), controles y/o urgencias de trabajadores con diagnóstico de enfermedad profesional y/o accidentes de trabajo, es decir, en tratamiento por la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) no tendrán ningún descuento del tiempo en la nómina, como requisito deben presentar los soportes de asistencia correspondientes dentro de las 24 horas siguientes, en caso de no presentar dichos soportes se conceptuará como una ausencia injustificada.

ARTÍCULO 33: Cuando se expida incapacidad médica mayor a 2 días, el trabajador tendrá 2 días hábiles después de la terminación de la incapacidad para entregar el formato original y epicrisis a Talento Humano, si la incapacidad es de un día debe realizarse la entrega el siguiente día hábil de terminar la incapacidad; en cuanto se tenga conocimiento de la incapacidad debe ser enviada foto por medio electrónico al superior jerárquico de manera inmediata el cual informara al área de Talento Humano la situación.

ARTÍCULO 34: El departamento de Talento Humano validará los soportes y procederá con los registros en la nómina del trabajador según lo mencionado. Si el trabajador no presenta los soportes dentro de los términos establecidos se considera como ausencia injustificada, por lo cual se aplicará multa del **(artículo 113 del Código Sustantivo de trabajo)**. *“Las multas que se prevean, sólo puede causarse por retrasos o faltas al trabajo sin excusa suficiente; no puede exceder de la quinta (5a) parte del salario de un (1) día”*.

ARTÍCULO 35: LICENCIA POR LUTO: De acuerdo a la Ley 1280 de 2009, se concede al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco **(5)** días hábiles,

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por luto que trata este numeral. Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta **(30)** días siguientes a su ocurrencia. Pero debe contar con la previa autorización del jefe inmediato para que antes del inicio de la licencia entregue sus labores pendientes. **(Artículo 57, numeral 10 del Código Sustantivo de trabajo. Numeral adicionado por el artículo 1 de la Ley 1280 de 2009).**

ARTÍCULO 36: LICENCIA POR MATERNIDAD: Conforme a la **ley 1822 del 4 de enero de 2017** (*“Por medio de la cual se incentiva la adecuada atención y cuidado de la primera infancia artículo 1”*). *Toda trabajadora en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al momento de iniciar su licencia.*) toda empleada en estado de embarazo tiene derecho a una licencia de dieciocho (18) semanas en la época de parto, remunerada con el salario que devengue al entrar a disfrutar del descanso. Para los efectos de la licencia la empleada debe presentar al empleador un certificado médico expedido por la respectiva **(EPS)** a la cual se encuentre afiliada donde conste la siguiente información:

1. El estado de embarazo de la empleada.
2. La indicación del día probable del parto.
3. La indicación del día desde el cual debe empezar la licencia.

PARÁGRAFO 1: Del total de las **(18)** dieciocho semanas que se tienen por la licencia de maternidad, al menos una es de obligatoriedad que se realice antes de la fecha estimada del parto, esta puede extenderse por dos según el concepto médico, si sucede esto el trabajador debe entregar al área encargada el documento de concepto médico donde indique tal situación. La empleada que se encuentre en estado de embarazo no podrá ser despedida por esta condición y se deberá cumplir el trámite citado por ley en caso de ser despedida.

PARÁGRAFO 2: En caso de que la labor desarrollada ponga en riesgo la salud del neonato y/o de la empleada en curso de embarazo se agotaran las vías jurídicas para que la relación laboral, no cause un perjuicio irremediable a la empleada, al nonato y a la compañía.

ARTÍCULO 37. DESCANSO REMUNERADO EN CASO DE ABORTO: **(Artículo 237 del Código Sustantivo del Trabajo)** La trabajadora que en el curso del embarazo sufra un aborto o parto prematuro no viable, tiene derecho a una licencia de dos o cuatro semanas, en las cuales devengara el salario que percibirá al momento de iniciar su descanso. Para disfrutar de esta licencia el colaborador debe presentar al empresario un

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.



certificado médico expedido por la respectiva EPS a la cual se encuentre afiliada donde conste la siguiente información:

- A. La afirmación de que la trabajadora ha sufrido un aborto o parto prematuro, indicando el día en que haya tenido lugar.
- B. La indicación del tiempo de reposo que necesita la trabajadora.

PARÁGRAFO: La empleada tendrá derecho solo a las semanas que se encuentren especificadas en la incapacidad o en el certificado médico emitido por el médico tratante.

ARTÍCULO 38. LICENCIA POR PATERNIDAD: De acuerdo la **Ley 2114 de 2021**, la licencia de paternidad se extendió a un total de **(14)** catorce días.

El padre tendrá derecho a dos (2) semanas de licencia remunerada de paternidad.

La licencia remunerada de paternidad opera por los hijos nacidos del cónyuge o de la compañera permanente, así como para el padre adoptante.

El único soporte válido para el otorgamiento de la licencia remunerada de paternidad es el Registro Civil de Nacimiento, el cual deberá presentarse a la **(EPS)** a más tardar dentro de los **(30)** treinta días siguientes a la fecha del nacimiento del menor.

La licencia de paternidad se ampliará en una **(1)** semana adicional por cada punto porcentual de disminución de la tasa de desempleo estructural comparada con su nivel al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, sin que en ningún caso pueda superar las cinco **(5)** semanas.

PARÁGRAFO 4. Licencia parental compartida. Los padres podrán distribuir libremente entre sí las últimas seis **(6)** semanas de la licencia de la madre, siempre y cuando cumplan las condiciones y requisitos dispuestos en este Artículo. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental compartida se registrará por las siguientes condiciones:

1. El tiempo de licencia parental compartida se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar entre **(01)** una o dos **(02)** semanas de licencia previas a la fecha probable del parto o por determinación de la madre.
2. La madre deberá tomar como mínimo las primeras doce **(12)** semanas después del parto, las cuales serán intransferibles. Las restantes seis **(6)** semanas podrán ser distribuidas entre la madre y el padre, de común acuerdo entre los dos. El tiempo de licencia del padre no podrá ser recortado en aplicación de esta figura.
3. En ningún caso se podrán fragmentar, intercalar ni tomar de manera simultánea los períodos de licencia salvo por enfermedad postparto de la madre, debidamente certificada por el médico.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



4. La licencia parental compartida será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o **(EPS)**, acorde con la normatividad vigente.

Para los efectos de la licencia de que trata este párrafo, los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos:

PARÁGRAFO 5. Licencia parental flexible de tiempo parcial. La madre y/o padre podrán optar por una licencia parental flexible de tiempo parcial, en la cual, podrán cambiar un periodo determinado de su licencia de maternidad o de paternidad por un período de trabajo de medio tiempo, equivalente al doble del tiempo correspondiente al período de tiempo seleccionado. Esta licencia, en el caso de la madre, es independiente del permiso de lactancia.

La licencia parental flexible de tiempo parcial se registrará por las siguientes condiciones:

1. Los padres podrán usar esta figura antes de la semana dos **(02)** de su licencia de paternidad; las madres, a no antes de la semana trece **(13)** de su licencia de maternidad.
2. El tiempo de licencia parental flexible de tiempo parcial se contará a partir de la fecha del parto. Salvo que el médico tratante haya determinado que la madre deba tomar una o dos **(2)** semanas de licencia previas a la fecha probable del parto. Los periodos seleccionados para la licencia parental flexible no podrán interrumpirse y retomarse posteriormente. Deberán ser continuos, salvo aquellos casos en que medie acuerdo entre el empleador y el trabajador.
3. La licencia parental flexible de tiempo parcial será remunerada con base en el salario de quien disfrute de la licencia por el período correspondiente. El pago de la misma estará a cargo del respectivo empleador o **(EPS)**. El pago del salario por el tiempo parcial laborado se registrará acorde con la normatividad vigente.
4. La licencia parental flexible de tiempo parcial también podrá ser aplicada respecto de niños prematuros y adoptivos.

CAPÍTULO X.

SERVICIO MÉDICO, MEDIDAS DE SEGURIDAD, RIESGOS LABORALES,
PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE ACCIDENTES DE TRABAJO, NORMAS SOBRE
LABORES EN ORDEN A LA MAYOR HIGIENE, REGULARIDAD Y SISTEMA DE
GESTIÓN, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

ARTÍCULO 39. Respecto al Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo son obligaciones de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



1. Definir, firmar y divulgar la política de Seguridad y Salud, en el Trabajo a través de documento escrito, el empleador debe suscribir la política de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, la cual deberá proporcionar un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud en el trabajo.
2. Asignación y Comunicación de Responsabilidades: Debe asignar, documentar y comunicar las responsabilidades específicas en Seguridad y Salud en el Trabajo (S.G-S.S. T) a todos los niveles de la organización, incluida la alta dirección.
3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (S.G-S.S. T), tienen la obligación de rendir cuentas internamente en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas se podrá hacer a través de medios escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados por los responsables. La rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada.
4. Definición de Recursos: Debe definir y asignar los recursos financieros, técnicos y el personal necesario para el diseño, implementación, revisión evaluación y mejora de las medidas de prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, para que los responsables de la seguridad y salud en el trabajo en la empresa, el Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo según corresponda, puedan cumplir de manera satisfactoria con sus funciones.
5. Asignar y comunicar responsabilidades a los trabajadores en seguridad y salud en el trabajo dentro del marco de sus funciones.
6. Garantizar la consulta y participación de los trabajadores en la identificación de los peligros y control de los riesgos, así como la participación a través del comité o vigía de Seguridad y Salud en el trabajo.
7. Revisar el cumplimiento del plan de trabajo anual en (S.G-S.S.T) y cronograma.
8. Garantizar la supervisión de la seguridad y salud en el trabajo.
9. Evaluar por lo menos una vez al año la gestión de la seguridad y salud en el trabajo.
10. Implementar los correctivos necesarios para el cumplimiento de metas y objetivos.
11. Garantizar la disponibilidad de personal competente para liderar y controlar el desarrollo de la seguridad y salud en el trabajo.
12. Garantizar un programa de inducción y entrenamiento para los trabajadores que ingresen a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.

13. Garantizar un programa de capacitación acorde con las necesidades específicas detectadas en la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
14. Garantizar información oportuna sobre la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y canales de comunicación que permitan recolectar información manifestada por los trabajadores.
15. Realizar y ejecutar el plan de auditorías mínimo una vez al año.

Respecto al Sistema de Gestión, Seguridad y Salud en el Trabajo son obligaciones de los empleados.

1. Cumplir con las normas y recomendaciones del (SG-SST), Reglamento Interno de Trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial de acuerdo al riesgo laboral correspondiente que se encuentra establecido así:

- ✓ Áreas Administrativas: Riesgo I
- ✓ Áreas Operativas: Riesgo V

En concordancia con él; Decreto Ley 1295 de 1994 y la Ley 776 de 2002, Establecer las actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora, protegiéndola contra los riesgos derivados de la organización del trabajo que pueden afectar la salud individual o colectiva en los lugares de trabajo, incluyendo los riesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, de saneamiento y de seguridad.”

2. Participar de manera activa en las actividades de capacitación programadas por la empresa.
3. Utilizar los Elementos de Protección Personal (si el cargo los requiere) entregados por el empleador para efectuar la labor y mantenerlos en condiciones de adecuadas de uso.
4. Participar en la prevención de los riesgos laborales a través de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo.
5. Colaborar y velar por el cumplimiento de la legislación vigente.
6. Procurar el cuidado integral de su salud.
7. Conocer y ejecutar las actividades del (SG-SST).
8. Cumplir con las normas establecidas.
9. Comunicar las inquietudes y efectuar sugerencias sobre el desarrollo del Programa.
10. Colaborar con las directivas y el Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo en las actividades a desarrollar.
11. Participar activamente en el desarrollo del programa.
12. Informar oportunamente en caso de presentarse un **ACCIDENTE DE TRABAJO**
INCIDENTE DE TRABAJO.



ARTÍCULO 40. Es obligación del empleador velar por la salud, seguridad e higiene de los empleados a su cargo. Igualmente, es su deber garantizar los recursos necesarios para implementar y ejecutar actividades permanentes en medicina preventiva y del trabajo, y en higiene y seguridad industrial de conformidad al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el objeto de velar por la protección integral del empleado.

ARTÍCULO 41. Los servicios médicos que requieran los empleados se prestarán por la E.P.S de escogencia del empleado, A.R.L de escogencia de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** a través de la I.P.S, a la cual estén asignados. En caso de no afiliación estará a cargo del empleador, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes.

ARTÍCULO 42. Todo empleado, desde el mismo día en que se sienta enfermo, deberá comunicarlo al jefe directo y área de talento humano, y de manera inmediata deberá ponerlo en conocimiento de la EPS a la cual se encuentra afiliado y según sea el caso, la EPS determinará la incapacidad y el tratamiento a que el empleado debe someterse, si esta no diere incapacidad deberá sustentar con el soporte del TRIAGE o de la primera atención por parte de la EPS y servirá como soporte de dicha ausencia. Si este no diere aviso dentro del término indicado, o no se sometiere a lo estipulado por la EPS a la cual se encuentra afiliado, su inasistencia al trabajo se tendrá como injustificada para los efectos a que haya lugar, a menos que demuestre que estuvo en absoluta imposibilidad para dar el aviso correspondiente.

ARTÍCULO 43. Los empleados deben someterse a las instrucciones y tratamiento que ordena el médico de la EPS a la cual se encuentren afiliados, el empleado que sin justa causa se niegue a someterse a los exámenes, instrucciones o tratamientos antes indicados, perderá el derecho a la prestación en dinero por la incapacidad que sobrevenga a consecuencia de esa negativa y no podrá reclamar contra **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, por las futuras consecuencias derivadas de esta negativa.

ARTÍCULO 44. Los empleados deben someterse a todas las medidas de higiene y seguridad industrial (reglamento de higiene, profesigramas, programa de vigilancia epidemiológica) que prescriben las autoridades del ramo en general y en particular a las que ordene **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** para prevención de las enfermedades y de los riesgos en el manejo de las máquinas, y demás elementos de trabajo especialmente para evitar los accidentes de trabajo.

PARÁGRAFO 1. El incumplimiento por parte del empleado de las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos, adoptados en forma general o específica y que se encuentren dentro del Programa de Salud Ocupacional y el SGSST

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



de la respectiva COMPAÑÍA, que le hayan comunicado por escrito, facultan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa.

ARTÍCULO 45. En caso de accidente de trabajo el empleado o trabajador dará aviso a su jefe inmediato y al área de seguridad y salud en el trabajo/ Talento Humano, y será esta la encargada de realizar las comunicaciones pertinentes para atender el accidente y efectuar el reporte a la entidad correspondiente ARL con el fin de remitir al empleado, también tomará todas las medidas que se consideren necesarias y suficientes para reducir al mínimo, las consecuencias del accidente, todo esto en los términos establecidos en el **(Decreto 1295 de 1994 Artículo 1. El Sistema General de Riesgos Profesionales es el conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan)**, para dar cumplimiento al procedimiento y reporte de accidentes e incidentes de trabajo.

ARTÍCULO 46. En caso de accidente no mortal, aun el más leve o de apariencia insignificante el empleado lo comunicará inmediatamente al empleador, a su representante, o a quien haga sus veces para que se pongan en contacto inmediato con los servicios médicos para que llamen a la ambulancia para el traslado al centro de asistencia médica de la EPS o ARL y se brinde tratamiento oportuno según las disposiciones legales vigentes, indicará, la entidad de salud prestadora del servicio identificara consecuencias del accidente y la fecha en que cese la incapacidad.

PARÁGRAFO AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. No responderá por ningún accidente de trabajo que haya sido provocado deliberadamente o por culpa de la víctima.

PARÁGRAFO 2: Tampoco responderá por la agravación que se presente en lesiones o perturbaciones causadas por cualquier accidente, por razón de no haber dado el empleado el aviso correspondiente, haberlo demorado sin justa causa o no haberse ceñido al tratamiento ordenado.

ARTÍCULO 47. En todo caso, en lo referente a los puntos de que trata este capítulo, tanto **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** como los empleados, se ajustaran a las normas de riesgos laborales del Código Sustantivo del Trabajo, la **Resolución No. 1016 de 1.989 (Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y forma de los Programas de Salud Ocupacional que deben desarrollar los patronos o empleadores en el país)**, expedida por el Ministerio de la Protección Social y las demás que con tal fin se establezcan. De la misma manera, ambas partes están obligadas a sujetarse al **(Decreto Ley 1295 de 1994, y la Ley 776 del 17 de diciembre de 2002 del Sistema General de Riesgos Profesionales, de conformidad a los términos**

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.



estipulados en los preceptos legales pertinentes y demás normas concordantes y reglamentarias antes mencionadas) Decreto 1072 del 2015 (Por medio del cual se Expide el Decreto único Reglamentario del Sector del trabajo) y Resolución 0312 de 2019 (por lo cual define los Estándares mínimos del SG.SST)

CAPÍTULO XIII. ORDEN JERÁRQUICO

ARTÍCULO 49. El orden Jerárquico de acuerdo con los cargos existentes en **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** es el siguiente:

1. GERENTE GENERAL.
2. CONTADOR
3. DIRECTOR O COORDINADOR DE TALENTO HUMANO Y TESORERIA Y/O ADMINISTRATIVO.

PARÁGRAFO 1: De los cargos mencionados, tienen facultades para imponer sanciones disciplinarias a los trabajadores de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**

1. GERENTE GENERAL.
2. DIRECTOR O COORDINADOR DE TALENTO HUMANO Y TESORERIA Y/O ADMINISTRATIVO.

CAPÍTULO XIV OBLIGACIONES ESPECIALES PARA LA COMPAÑÍA AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S Y LOS TRABAJADORES. **OBLIGACIONES ESPECIALES DE LA COMPAÑÍA.**

ARTÍCULO 50. Son obligaciones especiales del empleador **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**

1. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación de la compañía en contrario, los instrumentos adecuados y las herramientas necesarias para la realización de las labores.
2. Procurar a los trabajadores sitios apropiados y elementos adecuados de protección contra accidentes y enfermedades profesionales en forma que se garantice razonablemente la seguridad y la salud en el trabajo.
3. Capacitar al personal por medio de COPASST y crear un grupo de Brigadistas para que en caso de accidentes o enfermedad puedan dar una respuesta efectiva

para este efecto, el establecimiento mantendrá lo necesario según reglamentación de las autoridades sanitarias.

4. Brindar de inmediato los canales de comunicación, en caso de accidentes o enfermedad. Para este efecto, la compañía mantendrá lo necesario.
5. Pagar la remuneración pactada en las condiciones, períodos y lugares convenidos.
6. Guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, a sus creencias y sentimientos.
7. Conceder al trabajador las licencias necesarias para los fines y en los términos indicados en el Capítulo XIII Permisos y licencias de este Reglamento.
8. Dar al trabajador que lo solicite, a la terminación del contrato, una certificación en que conste el tiempo de servicio, índole de la labor y salario devengado.
9. Pagar al trabajador los gastos razonables de venida y regreso, si para prestar su servicio lo hizo cambiar de residencia, salvo si la terminación del contrato se origina por culpa o voluntad del trabajador.
10. Conceder a las empleadas que estén en período de lactancia los descansos ordenados por el artículo 238 del Código Sustantivo del Trabajo
11. Conservar el puesto a los trabajadores que estén disfrutando de los descansos remunerados, a qué se refiere el numeral anterior, o de licencia de enfermedad motivada por el embarazo, parto o aborto.
12. Cumplir este reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes.
13. Además de las obligaciones especiales a cargo del empleador, este garantizará el acceso del trabajador la capacitación laboral y concederá licencia no remunerada cuando la actividad solicitada así lo requiera. Será también obligación de su parte, afiliarlo al Sistema de Seguridad Social Integral, suministrarles cada cuatro meses en forma gratuita un par de zapatos y un vestido de labor, teniendo en cuenta que la remuneración mensual del trabajador sea inferior hasta dos veces el salario mínimo vigente en **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S (artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Poner a disposición de los trabajadores, salvo estipulación en contrario, los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para la realización de las labores).**
14. Tener actualizada la información de cada uno de los trabajadores como: dirección teléfonos y contactos.

SE ADICIONA DE ACUERDO A LA LEY 2466 DEL 2025 LOS SIGUIENTES ARTICULOS:

ARTÍCULO 15. Obligaciones especiales del empleador. Modifíquese el numeral 6 y adiciónese los numerales 13, 14, 15, 16 y 17 y los parágrafos 2° y 3° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, así:

“6. Conceder al trabajador y trabajadora las licencias remuneradas necesarias para los siguientes casos:

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



- a) Para el ejercicio del sufragio, sin perjuicio de lo estipulado en el artículo 3° de la Ley 403 de 1997.
- b) Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación;
- c) En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, entendiéndose como todo suceso personal, familiar, hasta el tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, caso fortuito o fuerza mayor cuya gravedad afecte el normal desarrollo de las actividades del trabajador;
- d) Para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa;
- e) Para asistir a citas médicas de urgencia o citas médicas programadas con especialistas cuando se informe al empleador junto certificado previo, incluyendo aquellos casos que se enmarquen con lo dispuesto desde el Ministerio de Salud y Protección Social para el diagnóstico y el tratamiento de la Endometriosis incluido en la Ley 2338 de 2023.
- f) Para asistir a las obligaciones escolares como acudiente, en los que resulte obligatoria la asistencia del trabajador por requerimiento del centro educativo.
- g) Para atender citaciones judiciales, administrativas y legales.
- h) Los empleados de empresas privadas y trabajadores regidos por el Código Sustantivo del Trabajo, podrán acordar con el empleador, un (1) día de descanso remunerado por cada seis (6) meses de trabajo, en el cual certifiquen el uso de bicicletas como medio de transporte para la llegada y salida del sitio de trabajo.
(...)

13. Implementar ajustes razonables para garantizar el goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, para la remoción de barreras actitudinales, comunicativas y físicas de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del artículo 2° de la Ley 1618 de 2013 y las demás normas que la modifiquen o complementen.

El empleador realizará los ajustes razonables que se requieran por cada trabajador en el lugar de trabajo, con el fin de que las personas con discapacidad puedan acceder, desarrollar y mantener su trabajo.

14. Implementar acciones guiadas por la Unidad del Servicio Público de Empleo, en un término de doce (12) meses, para eliminar cualquier tipo de barrera de acceso o

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



permanencia, y propiciar la colocación sin ningún tipo de discriminación, especialmente de mujeres, jóvenes, migrantes, víctimas del conflicto, y procedentes de municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC), o los que los modifiquen o complementen, personas en condición de vulnerabilidad.

15. Atender con debida diligencia y en la medida de sus posibilidades las órdenes expedidas por autoridades competentes a favor de personas víctimas de violencias basadas en el sexo y en contra del presunto perpetrador.

16. Otorgar en la medida de sus posibilidades el derecho preferente de reubicación en la empresa a las mujeres trabajadoras que sean víctimas de violencia de pareja, de violencia intrafamiliar y tentativa de feminicidio comprobada, sin desmejorar sus condiciones, y garantizar la protección de su vida e integridad, así como a las demás personas que sean víctimas de violencia de pareja y violencia intrafamiliar.

17. Las empresas que cuenten con hasta 500 trabajadores deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos dos (2) trabajadores con discapacidad por cada 100 trabajadores. A partir de 501 trabajadores en adelante, deberán contratar o mantener contratados, según corresponda, al menos un (1) trabajador con discapacidad adicional por cada tramo de 100 trabajadores. Esta obligación aplicará sobre el total de trabajadores de carácter permanente. Lo anterior no impide que las empresas, de forma voluntaria, puedan contratar un número mayor de trabajadores con discapacidad al mínimo exigido. Las personas con discapacidad deberán contar con la certificación expedida conforme a las disposiciones del Ministerio de Salud y Protección Social.

El empleador deberá reportar los contratos de trabajo celebrados con personas con discapacidad, dentro de los quince días siguientes a su celebración a través del sitio electrónico del Ministerio del Trabajo, quien llevará un registro actualizado de lo anterior, debiendo mantener reserva de dicha información. La fiscalización del cumplimiento de lo dispuesto en este artículo corresponderá al Ministerio del Trabajo.

El incumplimiento de esta obligación dará origen a las sanciones que corresponda en cabeza de las autoridades de inspección, vigilancia y control laboral, de conformidad con lo previsto en la Ley 1610 de 2013 y las normas que la modifiquen o complementen.

(...)



Parágrafo 2°. En aquellos cargos y sectores de la economía dónde no sea posible contratar personas en estado de discapacidad o invalidez, deberá informarse dicha situación al Ministerio del Trabajo.

Parágrafo 3°. La aplicación de los valores y/o porcentajes indicados en el numeral 17 de este artículo será optativa en el primer año de entrada en vigencia de la presente ley, tiempo durante el cual las empresas iniciarán un plan de revisión técnica para la implementación de los ajustes razonables que se requieran. A partir del segundo año los valores y/o indicadores serán de obligatorio cumplimiento.

Parágrafo 4°. Cuando el empleador acredite de manera fehaciente el pago directo al trabajador del valor correspondiente a las cesantías, dicho pago se considerará liberatorio de la obligación, y no procederá sanción por no consignación, salvo que se demuestre que el pago no se realizó en condiciones de libertad y que no fue utilizado en fines autorizados por la ley. No obstante, la afiliación a Fondo de Cesantías es obligatoria.”

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL TRABAJADOR.

ARTÍCULO 51. Son obligaciones especiales del trabajador. (artículo 58 del Código Sustantivo del Trabajo):

1. Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento, acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de manera particular le imparta **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o sus representantes según el orden jerárquico establecido.
2. Dar cumplimiento al código de ética y política anticorrupción en cuanto al respeto a sus superiores jerárquicos y compañeros.
3. Cumplir estrictamente la jornada de trabajo de acuerdo a los horarios señalados por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.SX** y lo relacionado con la prestación de servicios en horas extra, trabajo suplementario y en días festivos previa autorización.
4. Conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y los materiales de oficina hojas, tinta (para impresoras que corresponden a los departamentos y los sellos como de personas naturales y de la compañía).
5. No informar o divulgar a terceros, salvo autorización expresa por escrito, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** en concordancia con el acuerdo de confidencialidad, lo que no

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

6. Acatar estrictamente lo establecido en el CAPITULO XIII de este reglamento, de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** para la solicitud de los permisos, avisos de comprobación de enfermedades, ausencias y novedades semejantes.
7. Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** para el control de horario de entrada y salida tanto en la mañana como en la tarde.
8. Iniciar y concluir la jornada de labores respetando los horarios y procedimientos establecidos.
9. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o los bienes AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S
10. Cumplir las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la EPS, IPS, ARL o por el personal competente y cumplir con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales.
11. Registrar en las oficinas de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
12. Utilizar en forma adecuada los elementos (ropa o implementos de trabajo) que se le entregan para desarrollar sus funciones. Dar buen empleo a los materiales de oficina sin desperdiciarlos o permitir que se destine a fines diferentes de su objeto.
13. Mantener aseados y en orden sus puestos de trabajo, herramientas y demás enseres de trabajo, así como el lugar donde desempeña sus labores.
14. Al final de cada jornada organizar los escritorios y apagar los equipos de trabajo, así como la fotocopidora / impresora.
15. Hacer limpieza y mantenimiento de los útiles o equipo a su cargo.
16. Emplear los equipos, herramientas y materiales de oficina solo en beneficio de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
17. Hacer buen uso de servicios sanitarios, manteniéndolos limpios y cooperando en su conservación.
18. Presentarse al trabajo en perfecto estado de aseo e higiene personal, siendo obligación especial el baño diario debido al tipo de trabajo que se realiza, el cual exige una higiene absoluta.
19. Lavarse las manos después de utilizar las instalaciones sanitarias o después de la realización de actividades que las hayan podido contaminar.
20. Cumplir estrictamente la **jornada de trabajo** de acuerdo a los horarios señalados por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y de conformidad con la naturaleza de sus funciones.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



21. No atender visitas de carácter personal en el trabajo o dentro de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o permitir que personas ajenas a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** ingresen a ella para asuntos no relacionados estrictamente con el trabajo.
22. Dar buen empleo a los vehículos de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, con previa autorización escrita.
23. Sacar de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o de los sitios indicados por ella, vehículos de propiedad de esta o de sus clientes, o cualquier otro elemento, material de oficina, artículos procesados, implementos, muebles o instrumentos, material audiovisual, computadores o sus partes o programas sin la autorización expresa y escrita del empleador.

PARÁGRAFO 1: Es obligación de todos los trabajadores de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** para el adecuado cumplimiento de la (circular 0170 de 2002 de la DIAN o el DECRETO LEY 920 DEL 2023 o nueva ley que expida la DIAN), reportar cualquier tipo de actividad o información de carácter sospechoso, que puedan derivar en conductas ilícitas, tales como el lavado de activo, financiación del terrorismo, contrabando, facilitación del contrabando o cualquier otro delito que pueda poner en riesgo su buena conducta ética y moral así como también la de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**

PARÁGRAFO 2. El reporte deberá hacerse de forma verbal y forma escrita al oficial de cumplimiento, al comité SARLAFT, a su jefe inmediato los indicios que conlleven a inferir algún tipo de actividad sospechosa. No se requiere que el trabajador de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** tengan certeza de que se trata de actividades delictivas, o que las operaciones que se realizan provengan de esas actividades, sino que sean inusuales o sospechosas, o se encuentren enmarcadas dentro de los criterios de riesgo o alertas en sus manuales de procedimiento, o razonablemente estimen que las operaciones son irregulares o extrañas. La **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** deberá garantizar la reserva, con la información suministrada por el trabajador.

CAPÍTULO XV AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. PROHIBICIONES ESPECIALES PARA LA COMPAÑÍA AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S Y LOS TRABAJADORES

ARTÍCULO 52. Son prohibiciones especiales de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** (artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo):

1. Deducir, retener o compensar suma alguna del monto de los salarios y prestaciones en dinero que corresponda a los trabajadores, sin autorización previa

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.



escrita de éstos para cada caso, o sin mandamiento judicial, con excepción de los siguientes:

- a. Respeto de salarios, pueden hacerse deducciones, retenciones o compensaciones en los casos autorizados por los artículos 113, 150, 151, 152 y 400.
 - b. Las cooperativas pueden ordenar retenciones hasta de un cincuenta por ciento (50%) de salarios y prestaciones, para cubrir sus créditos, en la forma y en los casos en que la ley las autorice.
2. Obligar en cualquier forma a los trabajadores a comprar mercancías o víveres en almacenes o proveedurías que establezca **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
 3. Exigir o aceptar dinero del trabajador como gratificación para que se le admita en el trabajo o por otro motivo cualquiera que se refiera a las condiciones de éste.
 4. Limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio de su derecho de asociación.
 5. Imponer a los trabajadores obligaciones de carácter religioso o político, o dificultarles o impedirles el ejercicio del derecho del sufragio.
 6. Hacer, autorizar, o tolerar propaganda política en los sitios de trabajo.
 7. Hacer o permitir todo género de rifas, colectas o suscripciones en los mismos sitios.
 8. Emplear en las certificaciones de que trata el ordinal 7o. del artículo 57 signos convencionales que tiendan a perjudicar a los interesados, o adoptar el sistema de "lista negra", cualquiera que sea la modalidad que utilicen, para que no se ocupe en otras empresas a los trabajadores que se separen o sean separados del servicio.
 9. Ejecutar o autorizar cualquier acto que vulnere o restrinja los derechos de los trabajadores o que ofenda su dignidad.

PARAGRAFO 1. Cuando la compañía **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** evidencie la pérdida, sanciones operativas, daños o averías de la herramienta o material; por la negligencia del trabajador de acuerdo a sus funciones de su cargo. Se procederá a evaluar por parte de la compañía los anteriores verbos rectores notificándole al trabajador.

PROHIBICIONES ESPECIALES DE LOS TRABAJADORES.

ARTÍCULO 53. Son prohibiciones especiales del trabajador. (artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo):

1. Sustraer de las instalaciones de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** los útiles de trabajo, información,



documentación, lista de clientes y las materias primas o productos elaborados. Sin permiso del **LA COMPAÑÍA**.

2. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes.
3. Se prohíbe el ingreso de armas de cualquier clase en el sitio del trabajo en las sedes de la compañía de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, a excepción de las que con autorización legal puedan llevar los celadores (D.2478/48).
4. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo.
5. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo o excitar a su declaración o mantenimiento, sea que participe o no en ellas.
6. Hacer colectas, rifas y suscripciones o cualquier clase de propaganda en los lugares de trabajo.
7. Coartar la libertad para trabajar o no trabajar, o para afiliarse o no a un sindicato o permanecer en él o retirarse.
8. Usar los útiles o herramientas suministradas por el **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, en objetos distintos del trabajo contratado.

CAPÍTULO XVI AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A. ESCALA DE FALTAS Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

FALTAS LEVES DEL FUNCIONARIO.

ARTÍCULO 54. Son faltas leves del trabajador los siguientes:

1. NO cumplir con el horario de trabajo establecido en el capítulo VIII, estando en su puesto de trabajo a la hora de inicio ejecutando sus labores.
2. Irrespetar a los superiores y a sus compañeros de trabajo.
3. NO hacer las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del respectivo superior y de manera infundada e irrespetuosa.
4. NO portar el carnet que la compañía expide para cada trabajador de forma adecuada y según las instrucciones dadas por Talento Humano.
5. NO salvaguardar, custodiar y extraer en el ejercicio de sus funciones toda información en relación con la **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y sus clientes internos, clientes externos, proveedores y aliados debe ser tratada como información confidencial.
6. NO realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos de este reglamento, no acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



de manera particular le imparta **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o sus representantes según el orden jerárquico establecido.

7. NO cumplir estrictamente la jornada de trabajo de acuerdo a los horarios señalados por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y lo relacionado con la prestación de servicios en horas extra, trabajo suplementario y en días festivos previa autorización.
8. NO conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que les hayan facilitado y los materiales de oficina hojas, tinta (para impresoras que corresponden a los departamentos y los sellos como de personas naturales y de la compañía).
9. Informar o divulgar a terceros, salvo autorización expresa por escrito, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** en concordancia con el acuerdo de confidencialidad, lo que no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.
10. NO acatar estrictamente lo establecido en el CAPITULO XIII de este reglamento, de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** para la solicitud de los permisos, avisos de comprobación de enfermedades, ausencias y novedades semejantes.
11. Incumplir con las normas y procedimientos establecidos por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** para el control de horario de entrada y salida tanto en la mañana como en la tarde. A excepción de aquellos trabajadores que deban cambiarse de ropa, dicho cambio debe ser fuera del horario laboral, encontrándose en su lugar de trabajo para la iniciación de las labores. Así mismo al concluir la jornada laboral, abandonaran el puesto de trabajo hasta el fin del horario señalado para proceder a cambiarse de ropa.
12. NO prestar la colaboración posible en caso de siniestro o riesgo inminente que afecten o amenacen las personas o los bienes de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** .
13. Incumplir las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico de la EPS, IPS, ARL o por el personal competente y cumplir con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades laborales.
14. NO registrar en las oficinas de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** su domicilio y dirección y dar aviso oportuno de cualquier cambio que ocurra.
15. NO utilizar en forma adecuada los elementos (ropa o implementos de trabajo) que se le entregan para desarrollar sus funciones. Dar buen empleo a los materiales de oficina sin desperdiciarlos o permitir que se destine a fines diferentes de su objeto.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
aarialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



16. NO mantener aseados y en orden sus puestos de trabajo, herramientas y demás enseres de trabajo, así como el lugar donde desempeña sus labores.
17. Al final de cada jornada NO organizar los escritorios y apagar los equipos de trabajo, así como la fotocopidora / impresora.
18. NO hacer limpieza y mantenimiento de los útiles o equipo a su cargo.
19. NO emplear los equipos, herramientas y materiales de oficina en beneficio de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**.
20. NO hacer buen uso de servicios sanitarios, manteniéndolos limpios y cooperando en su conservación.
21. NO presentarse al trabajo en perfecto estado de aseo e higiene personal, siendo obligación especial el baño diario debido al tipo de trabajo que se realiza, el cual exige una higiene absoluta.
22. NO lavarse las manos después de utilizar las instalaciones sanitarias o después de la realización de actividades que las hayan podido contaminar.
23. NO cumplir estrictamente la **jornada de trabajo** de acuerdo a los horarios señalados AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S y de conformidad con la naturaleza de sus funciones. Asimismo, no permanecer durante la jornada de trabajo en el sitio o lugar asignado para desempeñar sus labores, salvo orden del superior, para pasar al puesto de trabajo de otros compañeros.
24. Atender visitas de carácter personal en el trabajo o dentro de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o permitir que personas ajenas a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** ingresen a ella para asuntos no relacionados estrictamente con el trabajo.
25. NO utilizar los vehículos de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, sin previa autorización escrita.
26. Sacar AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S de los sitios indicados por ella, vehículos de propiedad de esta o de sus clientes, o cualquier otro elemento, material de oficina, artículos procesados, implementos, muebles o instrumentos, material audiovisual, computadores o sus partes o programas sin la autorización expresa y escrita del trabajador.

FALTAS GRAVES DEL FUNCIONARIO.

ARTÍCULO 55. Son faltas graves del trabajador el incumplimiento de los siguientes:

1. NO cumplir con el horario de trabajo establecido en el capítulo VIII, estando en su puesto de trabajo a la hora de inicio ejecutando sus labores.
2. NO comunicar a terceros, salvo autorización expresa, las informaciones que sean de naturaleza reservada y cuya divulgación pueda ocasionar perjuicios a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** lo que

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.

no obsta para denunciar delitos comunes o violaciones del contrato o de las normas legales de trabajo ante las autoridades competentes.

3. NO prestar la colaboración necesaria para la ejecución de los trabajos que se requiera con carácter de urgencia, siempre que se respete por parte de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** lo relacionado con la prestación de servicios en horas extras, trabajo suplementario y en días festivos, previa autorización.
4. NO comunicar oportunamente a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** las observaciones que estime conducentes a evitar daños y perjuicios.
5. NO observar y cumplir con suma diligencia y cuidado las órdenes e instrucciones sobre el manejo de los equipos y materiales de oficina a fin de evitar accidentes, daños y pérdidas de cualquier índole para **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
6. NO reportar al jefe inmediato superior cualquier error, daño, falla, o accidente que ocurra a los equipos, procesos, instalaciones, materiales o personas.
7. NO utilizar durante las labores el equipo de protección, ropa de trabajo y los demás implementos de seguridad industrial proporcionados por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
8. NO observar las medidas de seguridad que se determinen, absteniéndose de ejecutar actos que pueden poner en peligro su propia seguridad, la de sus compañeros de trabajo, la de sus superiores, así como la de los bienes de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
9. NO atender las instrucciones médicas, de higiene y de seguridad industrial que se le indique por medio de cartas, avisos, circulares y todas aquellas pertinentes al SG-SST de la compañía.
10. NO aceptar su traslado a otro cargo dentro **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, siempre que no sufra desmejoramiento en su salario.
11. NO ejecutar los trabajos con intensidad, cuidado y esmero apropiados para el puesto y teniendo como finalidad primordial, el buen resultado de las labores asignadas.
12. NO reportar e informar al jefe superior jerárquico de cualquier acto o incidente inmoral del cual tenga conocimiento, ya sea que afecte o no a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o al personal.
13. NO autorizar expresamente para cada caso y por escrito los descuentos de su salario, prestaciones sociales y demás derechos de carácter laboral, de las sumas pagadas de demás, ya sea por error o por cualquier otra razón, lo mismo que los préstamos que por cualquier motivo se hayan hecho, teniendo en cuenta el **artículo 150 del código sustantivo del trabajo. Artículo modificado por el artículo 22 de la Ley 1911 de 2018. (Son permitidos los descuentos y retenciones**

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



por conceptos de cuotas sindicales y de cooperativas y cajas de ahorro, autorizadas en forma legal; de cuotas con destino al seguro social obligatorio, y de sanciones disciplinarias impuestas de conformidad con el reglamento del trabajo debidamente aprobado).

14. NO firmar la copia de las comunicaciones que le pase a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, en señal de recibo.
15. NO asistir a las convenciones, capacitaciones y afines que la compañía requiera para la optimización de los procesos y el mejoramiento corporativo.
16. NO portar el carné en todo momento mientras se encuentre dentro de las instalaciones de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, so pena de incurrir en las sanciones previstas en la legislación vigente, la cual será trasladada de manera inmediata al trabajador que cause la sanción.
17. Delegar a terceras funciones inherentes a su cargo.
18. Permitir a terceros la utilización de la papelería oficial de la compañía.
19. NO contestar el teléfono celular asignado por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, y su uso será estrictamente laboral.
20. NO asistir con responsabilidad y puntualidad a todas las reuniones, congresos o cursos especiales de capacitación, entrenamiento, perfeccionamiento, organizados y/o indicados por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** dentro o fuera de su recinto que la compañía requiera para la optimización de los procesos y el mejoramiento corporativo con el fin que se conviertan en agente multiplicador del conocimiento adquirido.
21. NO guardar rigurosa la moral en las relaciones con sus superiores y compañeros.
22. Desperdiciar los materiales de oficina (hojas, tinta y elementos de papelería previamente asignados) o producir trabajos defectuosos salvo deterioro normal de las cosas, quien incurra en esta conducta se hará acreedor a los descuentos respectivos según el desperdicio.
23. Fomentar, intervenir o participar en conversaciones, tertulias, corrillos, discusiones, altercados o peleas durante el tiempo de trabajo, para evitar comentarios mal intencionados que perjudiquen el buen nombre de las personas.
24. Incumplir con todas las políticas de protección de datos y de sistemas informáticos y firma del acuerdo de medios tecnológicos con los que cuenta la compañía.

Las demás que resulten de la naturaleza del contrato de trabajo, de las disposiciones legales de este reglamento o de las asignadas por el empleador al trabajador en los estatutos de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, Convención Colectiva, Pacto Colectivo, Laudo arbitral, informes, cartas y circulares.

PARAGRAFO 1. Todas las FALTAS LEVES cometidas por el trabajador de manera reiterativa se convertirán en una FALTAS GRAVES.

FALTA GRAVISIMAS DEL FUNCIONARIO.

ARTÍCULO 56. Se prohíbe a los trabajadores de AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S

1. NO cumplir con el horario de trabajo establecido en el capítulo VIII, estando en su puesto de trabajo a la hora de inicio ejecutando sus labores.
2. Sustraer de la oficina o establecimiento los útiles de trabajo, los artículos de oficina sin permiso de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
3. Presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o de drogas enervantes.
4. Portar o tener armas de cualquier clase en el sitio de trabajo a excepción de las que con autorización legal puedan llevar el personal de seguridad.
5. Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
6. Disminuir intencionalmente el ritmo de ejecución del trabajo, suspender labores, promover suspensiones intempestivas del trabajo e incitar a su declaración o mantenimiento, sea que se participe o no en ellas.
7. Hacer colectas, rifas o suscripciones, ventas por catálogo o cualquier otra clase de propaganda en los lugares de trabajo.
8. Coartar la libertad para ejercer su labor, para afiliarse a un sindicato o permanecer en él.
9. Usar los útiles o herramientas suministradas por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** en objetivos distintos del trabajo contratado (**Artículo 60 del Código Sustantivo del Trabajo**, numeral 8. *Usar los útiles o herramientas suministradas por el empleador en objetos distintos del trabajo contratado*).
10. Fumar o consumir bebidas alcohólicas o sustancias psicoactivas dentro de las instalaciones o en horarios laborales de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** (**ley 1335 del 2009, artículo 19. Entidades públicas y privadas destinadas para cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios, incluidas sus áreas de atención al público y salas de espera**).
11. Cocinar, calentar, elaborar o preparar dentro de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** cualquier clase de alimento, salvo en los lugares expresamente autorizados por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
12. Suspender, abandonar su trabajo o salir a la calle en horas de labores sin autorización expresa y por escrito a su jefe inmediato.
13. Descuidar el desarrollo de sus responsabilidades e incumplir órdenes e instrucciones de los superiores.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



14. Aprovecharse de las circunstancias para amenazar o agredir en cualquier forma a sus superiores o compañeros de trabajo y ocultar el hecho.
15. Originar riñas, calumnias, discordias o discusiones con otros trabajadores de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o tomar parte en tales actos dentro o fuera de la misma.
16. Hacer u ordenar diligencias personales a otro personal de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** en horas de trabajo, sin autorización escrita de las gerencias de la Compañía.
17. Ocuparse en cosas distintas de sus labores durante las horas de trabajo, sin previo permiso del superior respectivo, utilizar los correos corporativos o el teléfono celular corporativo para fines distintos a los laborales. (**Concepto 76982. Ministerio de la Protección Social.** *Implicando con ello la posibilidad de restringir el acceso al contenido de determinadas páginas, así como el grado de privacidad del correo electrónico, teniendo en cuenta que el mismo, al ser una herramienta de trabajo suministrada por la empresa, no podría ser utilizado para asuntos personales y confidenciales*).
18. Crear o alterar documentos para su beneficio personal.
19. Usar los medios de comunicación, los computadores, las fotocopiadoras, y cualquier otro implemento de oficina de propiedad de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** con fines personales, sin previa autorización del jefe inmediato.
20. Utilizar el material de oficina en labores que no sean propias, desperdiciándolas o permitir que se destine a fines diferentes de su objeto.
21. Mantener con personas extrañas a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** intereses comerciales, financieros, técnicos o semejantes, tendientes a obtener un provecho ilícito de la misma.
22. Vender, cambiar, permuta, prestar o negociar en cualquier forma objetos, servicios, etc. de propiedad de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y sin autorización de la misma.
23. Confiar a otro trabajador sin la expresa autorización correspondiente, la ejecución del propio trabajo.
24. Interponer o hacer interponer medios de cualquier naturaleza para que el trabajo propio o el de otro u otros trabajadores, el de las máquinas o equipos, no salga en la cantidad, calidad, tiempos fijados y no se desarrolle en debida forma según lo estipulado por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
25. Recibir visitas de carácter personal en el trabajo o dentro de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, o permitir que personas ajenas a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** ingresen a ella para asuntos no relacionados estrictamente con el trabajo así como realizar reuniones en locales o predios de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** no relacionados

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.

- con el trabajo, sin previo permiso escrito por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, aun cuando sea en horas distintas al horario de trabajo.
26. Usar para fines distintos o contrarios a la forma indicada, ropa o implemento de trabajo.
 27. Haber presentado para la admisión en **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o presentar después para cualquier efecto, documentos o papeles falsos, dolosos, incompletos, enmendados o no ceñidos a la estricta verdad.
 28. Sacar o apropiarse de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o de los sitios indicados por ella, vehículos de propiedad de esta o de sus clientes o cualquier otro elemento, material de oficina, artículos dinero procesados, implementos, muebles o instrumentos, material audiovisual, computadores o sus partes o programas sin la autorización expresa y escrita del empleador.
 29. Suministrar a extraños sin autorización expresa, datos relacionados con la organización en general como producción o con cualquiera de los procedimientos y sistemas de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
 30. Desacreditar o difamar en cualquier forma y por cualquier medio, las personas o servicios o el nombre de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, o incitar a que no se compren, reciban u ocupen sus productos o servicios.
 31. Destruir, dañar, retirar de los archivos o dar a conocer en cualquier forma documentos o información de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** sin autorización expresa y escrita de la misma, violando el acuerdo de confidencialidad.
 32. Retirar información de base magnética o digital (CD'S, DVD'S, USB) sin la autorización escrita por parte de la Gerencia.
 33. Introducir en los computadores de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** medios magnéticos ajenos a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** que pueden afectar de cualquier manera los informes o los equipos.
 34. Delegar a terceras funciones inherentes a su cargo.
 35. Permitir a terceros la utilización de la papelería oficial de la Compañía.
 36. Falsificar, adulterar o manipular la información y los documentos, tales como, solicitudes de crédito y pagarés y en general todos aquellos relacionados con la labor comercial.
 37. Toda acción que inconsciente o conscientemente realice el trabajador que genere detrimento económico a la Compañía.



38. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias; y las estipuladas en el código laboral como faltas graves que dan derecho a la terminación unilateral del contrato.
39. Todo acto delictuoso cometido contra el empleador o sus parientes cometido dentro del segundo grado de consanguinidad y primero de afinidad, o el personal directivo de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**
40. Todo daño material grave causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias, instrumentos, materiales y demás objetos relacionados con el trabajo.
41. Todo maltrato físico, moral, discriminatorio contra los compañeros de trabajo.
42. El retardo en la hora de entrada al trabajo sin excusa suficiente que permita evidencias su retraso.
43. La falta total del trabajador en la mañana o en el turno correspondiente, sin excusa suficiente.
44. La falta total del trabajador a sus labores durante el día sin excusa suficiente.
45. Violación grave por parte del trabajador de las obligaciones contractuales o reglamentarias.
46. Fijar avisos o papeles de cualquier clase en las paredes o sitios no autorizados por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** o escribir en los muros internos o externos de la misma.
47. El uso del celular personal en horas laborales, sin acuerdo de medios tecnológicos.
48. Hacer uso de los medios de comunicación y sistemas de la compañía, en forma indebida como ingresar a páginas de internet que no están autorizadas, hacer uso de memorias USB, CD o cualquier otro tipo de medio tecnológico de almacenamiento, para guardar información sin previa autorización de las gerencias de la compañía.
49. Realizar conductas persistentes y demostrables, ejercida sobre los jefes inmediatos cuando el acoso provenga de sus subalternos, del jefe inmediato a su subalterno y entre compañeros, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. (**Ley 1010 de 2006**).

AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S instaurará las demandas correspondientes contra los trabajadores o personal, por los daños o perjuicios que se ocasionen por las faltas cometidas.

PARÁGRAFO 1: Es obligación de todos los trabajadores de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, para el adecuado cumplimiento de la circular **0170 de 2002** de la **DIAN** o del **DECRETO LEY 920 del 2023**, o las nuevas leyes que

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



empiecen a regir deberán reportar cualquier tipo de actividad o información de carácter sospechoso, que puedan derivar en conductas ilícitas, tales como el lavado de activo, financiación del terrorismo, contrabando, facilitación del contrabando o cualquier otro delito, que pueda poner en riesgo su buena conducta, ética y moral así como también la de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**. El trabajador deberá reportar de forma verbal o escrita al oficial de cumplimiento, al comité **SARLAFT**, a su jefe inmediato, o las gerencias, los indicios que conlleven a inferir algún tipo de actividad sospechosa. No se requiere que los trabajadores de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, tengan certeza de que se trata de actividades delictivas, o que las operaciones que se realizan provengan de esas actividades, sino que sean inusuales o sospechosas, o se encuentran enmarcadas dentro de los criterios de riesgos o alertas establecidos en sus manuales de procedimiento, o razonablemente estimen que las operaciones son irregulares o extrañas. **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, deberá garantizar la reserva, con la información suministrada por el trabajador.

PARAGRAFO 2. Todas las FALTAS LEVES y GRAVES cometidas por el trabajador de manera reiterativa se convertirán en FALTAS GRAVISIMAS y puede conllevar a la terminación inmediata del contrato laboral por justa causa.

CAPÍTULO XVII AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S PROCEDIMIENTOS PARA COMPROBACIÓN DE FALTAS Y FORMAS DE APLICACIÓN DE LAS SANCIONES DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 57. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S antes de aplicar una sanción disciplinaria, el trabajador tiene derecho a ser escuchado en descargos, expresando los motivos y allegando las pruebas que considere necesarias, a fin de demostrar su inocencia. Todo lo anterior, teniendo en cuenta su derecho a la defensa, consagrado en el artículo 29 de la constitución política *“El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio”*.

PARÁGRAFO 1. Según el artículo 114 del Código Sustantivo del Trabajo **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en este reglamento, en pactos, convenciones colectivas, fallos arbitrales o en el contrato de trabajo.

PARÁGRAFO 2. El incumplimiento de lo estipulado en este reglamento interno de trabajo, podrá ser causal de terminación del contrato con justa causa, si dentro del proceso disciplinario se determina la responsabilidad del trabajador.



ARTÍCULO 58. Se establecen FALTAS LEVES del funcionario las enumeradas en el presente reglamento interno del trabajo artículo 88, a las cuales se les dará el siguiente tratamiento:

1. La falta leve cometida por primera vez a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** tendrá una amonestación de manera verbal.
La falta leve realizada de manera reincidente tendrá apertura formal de proceso disciplinario, con copia a la hoja de vida y suspensión en el trabajo hasta por un (1) día.
2. La falta leve efectuada de manera reincidente por tercera vez, dará como consecuencia apertura o continuidad formal del proceso disciplinario, con copia a la hoja de vida y suspensión de contrato de trabajo hasta por dos (2) días y será motivo suficiente para dar por terminado el contrato laboral.

PARÁGRAFO 1: Horario laboral. El retardo posterior a la hora asignada hasta de QUINCE (15) MINUTOS en la hora de entrada sin excusa suficiente, a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, tendrá el siguiente procedimiento:

1. Implica por primera vez, llamado de atención verbal.
2. Por la segunda vez, llamado de atención de forma escrita, imposición de descuento del tiempo de retraso del salario de **(01)** un día.
3. Por la tercera vez memorando disciplinario con copia a la hoja de vida y suspensión en el trabajo por **(02)** días en la mañana o en la tarde según el turno en que ocurra.
4. Por cuarta vez memorando disciplinario con copia a la hoja de vida y suspensión en el trabajo hasta por **(03)** días y será motivo suficiente para la terminación del contrato laboral.

PARÁGRAFO 2: La falta en el trabajo en la mañana y en la tarde, sin excusa suficiente **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**.

1. Implica por primera vez suspensión en el trabajo hasta por **(01)** un día.
2. Por segunda vez, suspensión en el trabajo hasta por **(02)** dos días.
3. Por tercera vez dará motivo suficiente para la terminación del contrato laboral.

PARÁGRAFO 3: La falta total al trabajo durante el día sin excusa suficiente, a **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**.

1. Implica por primera vez, memorando con copia a la hoja de vida y suspensión hasta por **(01)** un día.



2. Por la segunda vez, memorando con copia a la hoja de vida y suspensión hasta por **dos (2) días**.
3. Por tercera vez será razón suficiente para la terminación inmediata del contrato laboral.

ARTÍCULO 59: Se establecen FALTAS GRAVES las descritas en el artículo 89 del presente reglamento interno a las cuales se les dará el siguiente tratamiento:

1. La falta grave realizada por primera vez dará lugar al inicio de un proceso disciplinario, con copia a la hoja de vida suspensión de trabajo hasta por tres **(3)** días hábiles.
2. La falta grave actuada de manera reincidente por segunda vez dará lugar a inicio de proceso disciplinario, suspensión de trabajo hasta por cinco **(5)** días hábiles y memorando con copia a la hoja de vida o terminación de contrato con justa causa.

PARÁGRAFO 1: El incumplimiento del **CODIGO DE ETICA, LA POLITICA ANTICORRUPCION Y MANUAL DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS**, en el cual se vea inmerso el nombre de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, implica:

1. Por primera vez, suspensión en el trabajo hasta por tres (3) días en cuanto al manual de funciones y en cuanto de la política anticorrupción y código de ética se considera causal suficiente para la terminación del contrato laboral.
2. Por segunda vez memorando con copia a la hoja de vida y suspensión hasta por **(05)** cinco días.
3. Por tercera vez suspensión del trabajo hasta por ocho **(8)** días, y se considera causal suficiente para la terminación del contrato laboral.

PARÁGRAFO 2: La imposición de multas no impide que **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** prescinda del pago del salario correspondiente al tiempo laborado. El valor de las multas se consignará en cuenta especial para dedicarse exclusivamente a premios o incentivos para los trabajadores de la compañía que más puntual y eficientemente, cumplan sus obligaciones.

ARTÍCULO 60. Se consideran FALTAS GRAVÍSIMAS las descritas en el artículo 90 directamente relacionadas con la función o actividad propia de cada trabajador, ya que dependen del cargo para el cual fue contratado y estas se encuentran dentro del manual de funciones y dentro del contrato individual de trabajo y dará lugar al siguiente procedimiento:



1. Citar de manera inmediata a descargos al trabajador que cometió dicha falta y así permitir su derecho a la defensa de los cargos que se le acusen y proceder de manera inmediata a la sanción disciplinaria correspondiente.

PARÁGRAFO 1. El deficiente desempeño del trabajador será considerado como una falta gravísima y dicha falta se tramitará de acuerdo al (**artículo 7 del Decreto 2351 de 1965**), de acuerdo con el siguiente procedimiento:

1. Requerirá al trabajador dos **(2)** veces, cuando menos, por escrito, mediando entre uno y otro requerimiento un lapso no inferior a ocho **(8)** días.
2. Si frente a los anteriores hechos, el empleador considera que aún subsiste el deficiente rendimiento laboral del trabajador, presentará a este un cuadro comparativo de rendimiento promedio en actividades análogas, a efecto de que el trabajador pueda presentar sus descargos por escrito dentro de los ocho **(8)** días siguientes; y si el empleador no quedará conforme con las justificaciones del empleador, así se lo hará saber por escrito dentro de los ocho **(8)** días siguientes.

ARTÍCULO 61. Antes de aplicarse una **SANCIÓN DISCIPLINARIA** por falta **LEVE, GRAVE O GRAVÍSIMA**, estipuladas en el Reglamento Interno de Trabajo, violación a la legislación laboral, el contrato laboral o el comité de ética. El empleador deberá oír al trabajador inculcado directamente para verificar las circunstancias de agravación y/o atenuación de la conducta y este podrá estar asistido por dos representantes de la organización u organización sindical a que pertenezca si esta existiera. (**Artículo 115 código sustantivo del trabajo.**) (**C-593/2014.** *“la indicación de un término durante el cual el acusado pueda formular sus descargos, controvertir las pruebas en su contra y allegar las que considere necesarias para sustentar sus descargos”*).

ARTÍCULO 62. El órgano competente para conocer, iniciar y desarrollar el procedimiento disciplinario interno descrito en el presente capítulo será el Área de Talento Humano o quien haga sus veces. El cual iniciará y desarrollará cada uno de los casos. De igual manera, dicho departamento estará facultado para delegar las funciones que considere pertinentes, con el fin de dar celeridad al procedimiento disciplinario o en caso de una eventual necesidad para esto estarán facultadas las personas descritas en los cargos de dirección, manejo y confianza.

ARTÍCULO 63: El Área de Talento Humano, o quien se encuentre delegado o facultado en los cargos de dirección, manejo y confianza, podrá realizar la apertura del proceso disciplinario e investigativo, cuando se presenten conductas que puedan configurar incumplimientos legales y/o reglamentarios de los trabajadores teniendo en cuenta el artículo 7 de la ley 2466 del 2025 en cuanto el procedimiento para aplicar sanciones y tener un debido proceso disciplinario, de la siguiente manera:



1. Por comunicación (informe disciplinario) presentada por el jefe Inmediato o Superior Jerárquico dentro del organigrama de la compañía, al Área de Talento Humano, de la apertura del proceso disciplinario, indicando los hechos, conductas u omisiones que motivan el proceso por escrito.
2. El trabajador tendrá 5 días hábiles para manifestarse frente a los motivos del proceso, controvertir las pruebas y allegar las que considere necesarias para sustentar su defensa.
3. Una vez el área de talento humano reciba dicha manifestación tendrá al día siguiente de recibida la comunicación 5 días para pronunciarse frente al proceso disciplinario, el cual se entregará por escrito o por correo electrónico según sea el caso.
4. Una vez recibida por parte del trabajador la decisión este tendrá 5 días hábiles para impugnar dicha decisión si es el caso todo dentro del marco del debido proceso.

CAPÍTULO XVIII AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. FORMAS DE APLICACIÓN DE SANCIONES DISCIPLINARIAS.

ARTÍCULO 64: Etapas del proceso disciplinario:

1. Comunicación formal de apertura de proceso disciplinario, este documento tendrá la descripción de los presuntos artículos del reglamento interno violados, descripción detallada de los hechos, impacto en la operación y la compañía, las pruebas y el día y hora de realización de diligencia de descargos.

PARÁGRAFO 1: La citación se hará una vez el Área de Talento Humano tenga conocimiento de la falta. Si el trabajador se negara a firmar o recibir el documento, el duplicado serán firmados por dos testigos con sus respectivos documentos de identidad, haciendo constar la negativa del trabajador.

2. El Área de Talento Humano, o quien se encuentre delegado para ello oírán en los descargos al trabajador que haya violado el Reglamento Interno de Trabajo, Contrato de trabajo, Código Sustantivo de Trabajo, Código de Ética, procedimientos, manuales y demás políticas internas.
3. Una vez escuchado el trabajador en la diligencia de descargos, se deberá levantar un acta y se firmará por todos los que asistieron. Siempre se debe dejar constancia que el trabajador puede estar acompañado de (1) a dos (2) testigos si así lo considera, en dicha diligencia se harán al trabajador las preguntas pertinentes y se dará traslado de las pruebas que fundamentan los cargos formulados, permitiéndole al trabajador manifestar sus consideraciones respecto a las pruebas a fin de que ejerza su derecho de defensa y contradicción de pruebas.
4. Si hay lugar a profundizar sobre la conducta del trabajador, el empleador podrá suspender y citar a testigos, solicitar y analizar pruebas; si el trabajador requiere un tiempo adicional para reunir las pruebas en que fundamenta su defensa deberá solicitarlo por escrito, el empleador tendrá la discrecionalidad de otorgarlo, pero

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



todo dentro de la diligencia de descargos. Si el trabajador no se presenta en el día y a la hora fijada para sus descargos, se entiende que no tiene descargos que hacer, se dejará la constancia respectiva en el acta de descargos, haciéndola firmar de dos (2) testigos, procediendo las gerencias a tomar su decisión.

5. El EMPLEADOR a través de la persona autorizada, mediante una decisión por los motivos y en congruencia de los hechos, informara la sanción disciplinaria o despido al trabajador, correspondiente a la clase de falta cometida, en los términos establecidos en los diferentes reglamentos y normas suscritas por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, acorde a la ley vigente.
6. EL TRABAJADOR podrá solicitar al EMPLEADOR, a modo de recurso dentro del **día siguiente** a la notificación, la revisión de la decisión notificada. Lo anterior deberá hacerlo mediante escrito motivado. El recurso se presenta en el efecto devolutivo, de tal forma que la decisión mantendrá vigencia hasta tanto se resuelva por el empleador si ratifica, revoca o modifica la decisión inicialmente notificada.

PARÁGRAFO: El anterior proceso cumple con las disposiciones establecidas en el ordenamiento jurídico colombiano, por lo tanto, **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** garantizara en todas las actuaciones disciplinarias el derecho al debido proceso, a la defensa, a la contradicción y de controversia de la prueba; y observara los principios de legalidad de la falta y de la sanción disciplinaria, de publicidad, el principio de doble instancia, principio de imparcialidad, el principio non bis in ídem, como lo establecido en la sentencia (**C 593 de 2014 del Magistrado Ponente Doctor Jorge Ignacio Pretelt Chaljub en concordancia con la Constitución Política Nacional de Colombia**).

ARTÍCULO 65. No producirá efecto alguno la sanción disciplinaria impuesta con violación del trámite señalado en este capítulo. (**Artículo 115, Código Sustantivo del Trabajo**). *Antes de aplicarse una sanción disciplinaria el patrono debe dar oportunidad de ser oídos tanto al trabajador inculpado como a dos (2) representantes del sindicato a que este pertenezca*)

CAPÍTULO XIX AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. PQR'S: PETICIONES QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

ARTÍCULO 66. Las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias se tramitarán ante el Área de Talento Humano o quien haga sus veces, el cual revisará la información contenida en el formato, investigará y dará respuesta en justicia y equidad. El tiempo de respuesta es de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de radicada la solicitud.



ARTÍCULO 67. Se deja claramente establecido que para efectos de los PQRS a que se refieren los artículos anteriores, el trabajador o trabajadores pueden asesorarse de las entidades respectivas.

CAPÍTULO XX AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. PRESTACIONES ADICIONALES A LAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS Y BONIFICACIONES.

ARTÍCULO 68. No constituyen salario las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades, excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que tratan los títulos VIII y IX del código sustantivo del trabajo (**Artículo 128 Código Sustantivo del Trabajo. Artículo modificado por el artículo 15 de la Ley 50 de 1990**).

CAPÍTULO XXI AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR JUSTA CAUSA.

POR PARTE DE LA COMPAÑÍA

Artículo 69. Se consideran faltas graves y gravísimas el incumplimiento a las obligaciones, del presente reglamento interno de trabajo que se encuentren dentro de los artículos 55 y 56.

Parágrafo 1. El incumplimiento a dichas obligaciones será considerado justa causa para dar por terminada la relación laboral aun cuando fueren cometidas por primera vez.

(Código Sustantivo del Trabajo Artículo 62. Son justas causas para dar por terminado unilateralmente el contrato de trabajo Por parte del empleador:

- 1. El haber sufrido engaño por parte del trabajador, mediante la presentación de certificados falsos para su admisión o tendientes a obtener un provecho indebido.*
- 2. Todo acto de violencia, injuria, malos tratamientos o grave indisciplina en que incurra el trabajador en sus labores, contra el empleador, los miembros de su familia, el personal directivo o los compañeros de trabajo.*
- 3. Todo acto grave de violencia, injuria o malos tratamientos en que incurra el trabajador fuera del servicio, en contra del empleador, de los miembros de su familia o de sus representantes y socios, jefes de taller, vigilantes o celadores.*
- 4. Todo daño material causado intencionalmente a los edificios, obras, maquinarias y materias primas, instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo, y*

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.



toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas o de las cosas.

- 5. Todo acto inmoral o delictuoso que el trabajador cometa en el trabajo, establecimiento o lugar de trabajo o en el desempeño de sus labores.*
- 6. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador de acuerdo con los artículos 58 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.*
- 7. La detención preventiva del trabajador por más de treinta (30) días, a menos que posteriormente sea absuelto; o el arresto correccional que exceda de ocho (8) días, o aún por tiempo menor, cuando la causa de la sanción sea suficiente por sí misma para justificar la extinción del contrato.*
- 8. El que el trabajador revele los secretos técnicos o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter reservado, con perjuicio de la empresa.*
- 9. El deficiente rendimiento en el trabajo en relación con la capacidad del trabajador y con el rendimiento promedio en labores análogas, cuando no se corrija en un plazo razonable a pesar del requerimiento del empleador.*
- 10. La sistemática ejecución, sin razones válidas, por parte del trabajador, de las obligaciones convencionales o legales.*
- 11. Todo vicio del trabajador que perturbe la disciplina del establecimiento.*
- 12. La renuencia sistemática del trabajador a aceptar las medidas preventivas, profilácticas o curativas, prescritas por el médico de la IPS o por las autoridades para evitar enfermedades o accidentes.*
- 13. La ineptitud del trabajador para realizar la labor encomendada.*
- 14. El reconocimiento al trabajador de la pensión de la jubilación o invalidez estando al servicio de la empresa.*
- 15. La enfermedad contagiosa o crónica del trabajador, que no tenga carácter de profesional, así como cualquiera otra enfermedad o lesión que lo incapacite para el trabajo, cuya curación no haya sido posible durante ciento ochenta (180) días. El despido por esta causa no podrá efectuarse sino al vencimiento de dicho lapso y no exime al empleador de las prestaciones e indemnizaciones legales y convencionales derivadas de la enfermedad.*
- 16. Incumplir con el código de ética y política anticorrupción.*

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



En los casos de los numerales 9 a 15 de este artículo, para la terminación del contrato, él empleador deberá dar aviso al trabajador con anticipación no menor de quince (15) días.

POR PARTE DEL FUNCIONARIO:

1. El haber sufrido engaño por parte del empleador, respecto de las condiciones de trabajo.
2. Todo acto de violencia, malos tratamientos o amenazas graves inferidas por él empleador contra el trabajador o los miembros de su familia, dentro o fuera del servicio, o inferidas dentro del servicio por los parientes, representantes o dependientes del empleador con el consentimiento o la tolerancia de este.
3. Cualquier acto del empleador o de sus representantes que induzca al trabajador a cometer un acto ilícito o contrario a sus convicciones políticas o religiosas.
4. Todas las circunstancias que el trabajador no pueda prever al celebrar el contrato, y que pongan en peligro su seguridad o su salud, y que el empleador no se allane a modificar.
5. Todo perjuicio causado maliciosamente por el empleador al trabajador en la prestación del servicio.
6. El incumplimiento sistemático sin razones válidas por parte del trabajador, de sus obligaciones convencionales o legales.
7. La exigencia del empleador, sin razones válidas, de la prestación de un servicio distinto, o en lugares diversos de aquel para el cual se le contrató,
8. Cualquier violación grave de las obligaciones o prohibiciones que incumben al empleador, de acuerdo con los artículos 57 y 59 del Código Sustantivo del Trabajo, o cualquier falta grave calificada como tal en pactos o convenciones colectivas, fallos arbitrales, contratos individuales o reglamentos.

PARÁGRAFO. La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe manifestar a la otra, en el momento de la extinción, la causal o motivo de esa determinación. Posteriormente, no pueden alegarse válidamente causales o motivos distintos.

**CAPÍTULO XXII AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2
S.A.S. CAPÍTULO ESPECIAL PARA PREVENIR, CORREGIR Y SANCIONAR LAS
CONDUCTAS DE ACOSO LABORAL.**

LEY 1010 DE 2006 (enero 23)



ARTÍCULO 70. Se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un trabajador y/o trabajador por parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o inducir la renuncia del mismo. **(Artículo 1 de la ley 1010 de 2006.** *La presente ley tiene por objeto definir, prevenir, corregir y sancionar las diversas formas de agresión, maltrato, vejámenes, trato desconsiderado y ofensivo y en general todo ultraje a la dignidad humana que se ejercen sobre quienes realizan sus actividades económicas en el contexto de una relación laboral privada o pública).*

En el contexto del párrafo precedente, el acoso laboral puede darse, entre otras bajo las siguientes modalidades generales:

1. Maltrato laboral: todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o sexual y los bienes de quien se desempeñe como trabajador o trabajador; toda expresión verbal o injuriosa o ultrajante que lesione la integridad moral o los derechos a la intimidad y el buen nombre de quienes participen en una relación de trabajo o todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima y la dignidad de quien participe en una relación de trabajo de tipo laboral.
2. Persecución laboral: toda conducta cuyas características de reiteración o evidente arbitrariedad permitan inferir el propósito de inducir la renuncia del trabajador o trabajador mediante la descalificación, la carga excesiva de trabajo y cambios permanentes de horario que puedan producir desmotivación laboral.
3. Discriminación laboral: todo trato diferenciado por razones de raza, género, origen, familiar o nacional, credo religioso, preferencia, política o situación social que carezca de toda razonabilidad desde el punto de vista laboral.
4. Entorpecimiento laboral: toda acción tendiente a obstaculizar el cumplimiento de la labor o hacerla más gravosa o retardarla con perjuicio para el trabajador o trabajador. Constituyentes acciones de entorpecimiento laboral, entre otras, la privación, ocultación o inutilización de los insumos, documentos o instrumentos para la labor, la destrucción o pérdida de información, el ocultamiento de correspondencia o mensajes electrónicos.
5. Inequidad laboral: asignación de funciones a menosprecio del trabajador.
6. Desprotección laboral: toda conducta tendiente a poner en riesgo la integridad y la seguridad del trabajador mediante órdenes de asignación de funciones sin el cumplimiento de los requisitos mínimos de protección y seguridad para el trabajador.

Se entenderá la existencia de alguna de estas modalidades, en los eventos en que se incurra en una o varias de las conductas previstas en los artículos 3 a 6 de la citada ley 1010 de 2006.



ARTÍCULO 71: Conductas Atenuantes: Son conductas atenuantes del acoso laboral

1. Haber observado buen comportamiento anterior.
2. Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o estado de ira e intenso dolor.
3. Procurar voluntariamente, después de realizar la conducta, disminuir o anular las consecuencias.
4. Reparar discrecionalmente el daño ocasionado, aunque no sea en forma total.
5. Las condiciones de inferioridad psíquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta.
6. Los vínculos familiares o afectivos.
7. Cuando existe manifiesta o velada provocación o desafío por parte del superior, compañeros o subalterno.
8. Cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores.

PARÁGRAFO. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en caso de violencia contra la libertad sexual.

ARTÍCULO 72: Circunstancias Agravantes: son circunstancias agravantes del acoso laboral:

1. Reiteración de la conducta.
2. Cuando exista concurrencia de las causales.
3. Realizar la conducta por motivo abyecto, fútil o mediante precio, recompensa o promesa remuneratoria.
4. Mediante ocultamiento o aprovechado las condiciones de tiempo, modo y lugar, que dificulten la defensa del ofendido o la identificación del autor partícipe.
5. Aumentar deliberada o inhumanamente el daño psíquico y biológico causado por el sujeto pasivo.
6. La posición predominante que el autor, ocupe en la sociedad por su cargo, rango económico, ilustración, poder, oficio o dignidad.
7. Ejecutar la conducta valiéndose de un tercero o de un inimputable.
8. Cuando en la conducta desplegada por el sujeto activo se causa un daño en la salud o psíquica al sujeto pasivo.

**CAPÍTULO XXIII AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2
S.A.S. DE LAS CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE ACOSO LABORAL.**

ARTÍCULO 73. Las conductas descritas a continuación como acoso laboral son las establecidas en el (artículo 7 de la ley 1010 de 2006).

1. Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias.
2. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



3. Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de trabajo.
4. Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo.
5. Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios.
6. La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo.
7. las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público.
8. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona.
9. La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa.
10. La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás t empleadores o trabajadores.
11. El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás trabajadores en cuanto al otorgamiento de derechos y prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales.
12. La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor.
13. La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos.
14. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social.
15. En los demás casos no enumerados en este artículo, la autoridad competente valorará, según las circunstancias del caso y la gravedad de las conductas denunciadas, la ocurrencia del acoso laboral descrito en el artículo.

Excepcionalmente, un solo acto hostil bastará para acreditar el acoso laboral. La autoridad competente apreciará tal circunstancia, según la gravedad de la conducta denunciada y su capacidad de ofender por sí sola la dignidad humana, la vida e integridad física, la libertad sexual y demás derechos fundamentales.

Cuando las conductas descritas en este artículo tengan ocurrencias en privado, deberán ser demostradas por los medios de prueba reconocidos en Código General del Proceso.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



(Ley 1564 de 2012, artículo 165 del código general del proceso. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez).

CAPÍTULO XXIV AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. CONDUCTAS QUE NO CONSTITUYEN ACOSO LABORAL.

ARTÍCULO 74. No constituyen acoso laboral bajo ninguna de sus modalidades:

1. Las EXIGENCIAS y ÓRDENES, necesarias para mantener la disciplina en las instalaciones de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** conforme al principio constitucional de obediencia debida.
2. Los actos destinados a ejercer la potestad disciplinaria que legalmente corresponde a los superiores jerárquicos sobre sus subalternos.
3. La formulación de exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial e institucional.
4. La formulación de circulares o memorandos de servicio encaminados a solicitar exigencias técnicas o mejorar la eficiencia laboral y la evaluación laboral de subalternos conforme a indicadores objetivos y generales de rendimiento.
5. La solicitud de cumplir deberes extras de colaboración con la empresa o la institución, cuando sean necesarios para la continuidad del servicio o para solucionar situaciones difíciles en la operación de la empresa o la institución.
6. Las actuaciones administrativas o gestiones encaminadas a dar por terminado el contrato de trabajo, con base en una causa legal o una justa causa, prevista en el Código Sustantivo del Trabajo o en la legislación sobre la función pública.
7. La solicitud de cumplir los deberes de la persona y el ciudadano, de que trata el artículo 95 de la Constitución.
8. La exigencia de cumplir las obligaciones o deberes de que tratan los (**artículos 55 del código sustantivo del trabajo**. El contrato de trabajo, como todos los contratos, *deben ejecutarse de buena fe y, por consiguiente, obliga no solo a lo que en él se expresa sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la relación jurídica o que por la ley pertenecen a ella*), así como de no incurrir en las prohibiciones de que tratan los (**artículos 59 del código sustantivo del trabajo**. prohibiciones a los empleadores, y **artículo 60 del código sustantivo del trabajo** prohibiciones a los trabajadores del mismo código sustantivo del trabajo).

9. Las exigencias de cumplir con las estipulaciones contenidas en los reglamentos y cláusulas de los contratos de trabajo.
10. La exigencia de cumplir con las condiciones operativas de la compañía aun cuando se presenten por fuera del horario de la jornada laboral, para lo cual se agotará el procedimiento de horas extras.

Parágrafo. Las exigencias técnicas, los requerimientos de eficiencia y las peticiones de colaboración a que se refiere este artículo deberán ser justificados, fundados en criterios objetivos y no discriminatorios.

CAPÍTULO XXV AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. MECANISMOS DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL Y PROCEDIMIENTO INTERNO DE SOLUCIÓN

ARTÍCULO 75. Obligaciones especiales. En cuanto a la figura del acoso laboral, los trabajadores y los representantes del empleador tienen las siguientes:

1. **Obligaciones para trabajadores o miembros** que tengan algún vínculo con **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y que por alguna circunstancia tengan personal a cargo, las siguientes se consideran medidas preventivas:
 1. Fomentar un ambiente laboral en el cual reconoce, valora y ejemplifica la conducta ética y se mantienen los valores de la igualdad y el respeto humanos.
 2. Asegurar que los subalternos tengan suficientes conocimientos y recursos con el fin de poder detectar que conductas constituyen acoso laboral a fin de evitarlas y denunciarlas, según sea el caso.
 3. Apoyar a todos aquellos trabajadores que formulan preguntas o plantean problemas de buena fe acerca de asuntos relacionados con el acoso laboral y el cumplimiento de la ley.
 4. Recibir las denuncias sobre acoso laboral planteadas por el personal a su cargo o con el que tenga contacto y canalizarlas por el mecanismo instaurado en el presente reglamento interno de trabajo.
 5. Abstenerse de manera activa y omisiva de infringir alguna prohibición en materia de acoso laboral.
 6. Monitorear y hacer cumplir estas normas.
 7. Dar buen ejemplo y animar a los otros a hacer lo mismo en esta materia.



2. Obligaciones para todos los representantes del empleador que por alguna circunstancia tengan personal a cargo, las siguientes se consideran medidas preventivas:

1. Es obligación expresa de todos los representantes de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, tanto de aquellos que tengan personal a su cargo o bajo su dependencia como de aquellos que no los tengan, la de reportar cualquier asunto relacionado con la ética o el cumplimiento de la ley o las conductas determinadas como de acoso laboral.
2. Igualmente, reportar cualquier conducta de esta naturaleza que haya sido pasada por alto, esté en peligro de serlo o que deba ser abordada en forma proactiva conforme al procedimiento que se establece en el artículo 85 del presente reglamento.
3. Manejar total seriedad y discreción ante la posibilidad de reportar cualquier inquietud o denuncia en materia de acoso laboral, razón por la cual, además de estar familiarizado con las responsabilidades éticas y legales que se aplican a su trabajo, también está obligado a manejar los procedimientos y parámetros para reportar cualquier anomalía en tal sentido.
4. Acatar, cumplir y hacer cumplir las decisiones tomadas en el nivel disciplinario, sancionatorio o de terminación del contrato de trabajo, bien sea en el ámbito interno de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, por el Ministerio del Trabajo, o por la Justicia Laboral en materia de acoso laboral.

PARÁGRAFO: Los mecanismos de prevención estipulados en este artículo previstos por **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** constituyen actividades tendientes a generar una conciencia colectiva conviviente, que promueva el trabajo en condiciones dignas y justas, la armonía entre quienes comparten vida laboral empresarial y el buen ambiente en **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y proteja la intimidad, la honra, la salud mental y la libertad de las personas en el trabajo.

ARTÍCULO 76. En desarrollo del propósito a que se refiere el artículo anterior, **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** ha previsto los siguientes mecanismos:

1. Información a los trabajadores sobre la Ley 1010 de 2006, que incluye campañas de divulgación preventiva, conversatorios y capacitaciones sobre el contenido de dicha ley, particularmente en relación con las conductas que constituyen acoso laboral, las que no, las circunstancias agravantes, las conductas atenuantes y el tratamiento sancionatorio.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



2. Espacios para el diálogo, círculos de participación o grupos de similar naturaleza para la evaluación periódica de vida laboral, con el fin de promover coherencia operativa y armonía funcional que faciliten y fomenten el buen trato al interior de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S.**
3. Diseño y aplicación de actividades con la participación de los trabajadores, a fin de:
 1. Establecer, mediante la construcción conjunta, valores y hábitos que promuevan vida laboral conviviente.
 2. Formular las recomendaciones constructivas a que hubiere lugar en relación con situaciones empresariales que pudieren afectar el cumplimiento de tales valores y hábitos.
 3. Examinar conductas específicas que pudieren configurar acoso laboral u otros hostigamientos en **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, que afecten la dignidad de las personas, señalando las recomendaciones correspondientes.

PARÁGRAFO: Las demás actividades que en cualquier tiempo estableciere **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** para desarrollar el propósito previsto en el artículo anterior.

PROCEDIMIENTO DEL ACOSO LABORAL

ARTÍCULO 77. Para los efectos relacionados con la búsqueda de solución de las conductas de acoso laboral, se establece el siguiente procedimiento interno con el cual se pretende desarrollar las características de confidencialidad, efectividad y naturaleza conciliatorias señaladas por la ley para este procedimiento:

1. **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** tendrá un Comité, integrado por dos **(2)** representantes de los trabajadores y dos **(2)** representantes del empleador y sus respectivos suplentes. Este comité se denominará “Comité de Convivencia Laboral”.
2. El Comité de Convivencia Laboral realizará las siguientes actividades:
 - A. Evaluar en cualquier tiempo la vida laboral de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** en relación con el buen ambiente y la armonía en las relaciones de trabajo, formulando a las áreas responsables o involucradas, las sugerencias y consideraciones que estimare necesarias.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.



- B. Promover el desarrollo efectivo de los mecanismos de prevención a que se refieren los artículos anteriores.
- C. Examinar de manera confidencial, cuando a ello hubiere lugar, los casos específicos o puntuales en los que se planteen situaciones que pudieren tipificar conductas o circunstancias de acoso laboral.
- D. Formular las recomendaciones que se estimaren pertinentes para reconstruir, renovar y mantener vida laboral conveniente en las situaciones presentadas, manteniendo el principio de la confidencialidad en los casos que así lo ameritaren.
- E. Hacer las sugerencias que consideraré necesarias para la realización y desarrollo de los mecanismos de prevención, con énfasis en aquellas actividades que promuevan de manera más efectiva la eliminación de situaciones de acoso laboral, especialmente aquellas que tuvieren mayor ocurrencia al interior de la vida laboral de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S.**
- F. Atender las conminaciones preventivas que formularen los Inspectores de Trabajo en desarrollo de lo previsto en el numeral (2. La víctima del acoso laboral podrá poner en conocimiento del Inspector de Trabajo con competencia en el lugar de los hechos, de los Inspectores Municipales de Policía, de los Personeros Municipales o de la Defensoría del Pueblo, a prevención, la ocurrencia de una situación continuada y ostensible de acoso laboral. La denuncia deberá dirigirse por escrito en que se detallen los hechos denunciados y al que se anexa prueba sumaria de los mismos. La autoridad que reciba la denuncia en tales términos conminará preventivamente al empleador para que ponga en marcha los procedimientos confidenciales referidos en el numeral 1 de este artículo y programe actividades pedagógicas o terapias grupales de mejoramiento de las relaciones entre quienes comparten una relación laboral dentro de una empresa. Para adoptar esta medida se escuchará a la parte denunciada. Del artículo 9 de la Ley 1010 de 2006) y disponer las medidas que se estimaren pertinentes.
- G. Las demás actividades inherentes o conexas con las funciones anteriores.
- H. Este comité se reunirá mensualmente, y designará un coordinador ante quien podrán presentarse las solicitudes de evaluación de situaciones eventualmente con figurantes de acoso laboral con destino al análisis que debe hacer el comité, así como las sugerencias que a través del comité realizaren los miembros de la comunidad empresarial para el mejoramiento de la vida laboral.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com

Armenia, Quindío Colombia.



- I. Recibidas las solicitudes para evaluar posibles situaciones de acoso laboral, el comité en la sesión respectiva las examinará, escuchando, si a ello hubiere lugar, a las personas involucradas; construirá con tales personas la recuperación de tejido conviviente, si fuere necesario; formulará las recomendaciones que estime indispensables y, en casos especiales, promoverá entre los involucrados compromisos de convivencia.
- J. En todo caso, el procedimiento preventivo interno consagrado en este artículo, no impide o afecta el derecho de quien se considere víctima de acoso laboral para adelantar las acciones administrativas y judiciales establecidas para el efecto en la Ley 1010 de 2006.

ARTÍCULO 78: Trámite y etapas del procedimiento para verificación de conductas de acoso laboral.

1. Para el caso en que un trabajador de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, por conductas persistentes y demostrables, considere que contra él se está ejerciendo algún tipo de conducta que constituya acoso laboral, presentará en forma escrita (Formato de talento Humano) su queja ante el Comité de Convivencia Laboral, quien previa revisión la dará a conocer a dicho organismo en reunión.
2. En el escrito el trabajador presuntamente acosado hará un relato de los hechos, describirá en forma amplia las conductas persistentes, el nombre completo del autor o autores, las pruebas en que se sustenta y la firma de quien la presenta. No se les dará trámite a las solicitudes anónimas.
3. El Comité citará en forma escrita y confidencial al quejoso para que se ratifique, aclare imprecisiones, amplíe la queja y mencione hechos omitidos o pruebas que pretenda hacer valer. Oído al trabajador presuntamente acosado el Comité procederá a citar en forma escrita y confidencial al autor o autores acusados, para que presenten los descargos al respecto, nieguen o acepten su responsabilidad en los hechos denunciados y proporcionen las explicaciones a que haya lugar. En cada caso, el Comité señalará en la citación el día, hora y lugar en que deben presentarse.
4. Si quien presenta la queja no se ratifica o la retira se dejará constancia de tal hecho en acta que deberá ser suscrita por lo menos por dos (2) miembros del comité y el trabajador quejoso.
5. Escuchadas las partes y los testigos, de ser necesario, el Comité convocará de forma escrita a los implicados a reunión en la cual propondrá fórmulas de arreglo y/o correctivas, señalará las recomendaciones que estime convenientes y los compromisos de convivencia a que haya lugar.
6. En el caso de que las partes concilien sus diferencias, el Comité deberá dejar constancia de tal hecho y de las medidas acordadas para resarcir los daños y perjuicios ocasionados con la(s) conducta(s), en acta suscrita por los presentes.

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3

E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com - arialgava21@gmail.com

Tel: 3102527004-3102524778.

www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.



7. En caso contrario, se levantará un acta en la que se deje expresa constancia de los hechos que le fueron informados al Comité, de haberse escuchado a las partes involucradas, de haber sido practicadas las pruebas solicitadas y de las fórmulas de arreglo y/o correctivas propuestas con destino a la solución de los conflictos y que no se llegó a un acuerdo. Le informará al trabajador acosado que podrá acudir ante las autoridades administrativas o judiciales para formular su queja. Si considera prudente adoptar medidas de tipo disciplinario el Comité, enviará al Jefe de Talento Humano las recomendaciones y sugerencias para que adelanten los procedimientos respectivos.
8. Copia del trámite adelantado por el Comité deberá reposar en las carpetas contentivas de las hojas de vida de los trabajadores implicados tanto autores como víctimas, con la anotación de confidencial.
9. Las copias de las actas o cualquier otro documento que guarde relación con la queja presentada, solo deberá ser expedida a las partes directamente involucradas en los hechos o de las autoridades administrativas o judiciales que las solicite.
10. Igualmente, el Comité de Convivencia Laboral estará obligado a evaluar las posibles circunstancias que eventualmente configuren acoso laboral dentro de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**, los cuales lleguen a su conocimiento por medios distintos al aquí descrito.

CAPÍTULO XXVI AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S. SUJETOS DE LA ACCIÓN DISCIPLINARIA DEL ACOSO LABORAL.

ARTÍCULO 79: Para los efectos disciplinarios del acoso laboral, se deberá tener en cuenta quienes son los sujetos activos o autores del acoso laboral.

1. Las personas que se desempeñen como gerentes, jefes, directores, supervisores o cualquier otra posición de dirección y mando dentro de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** y con referencia a quienes se hallen sujetos a una relación laboral regulada por el código sustantivo del trabajo.
2. Las personas que se desempeñen como funcionarios de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** .

ARTÍCULO 80: De igual forma se consideran sujetos pasivos o víctimas del acoso laboral.

1. Los trabajadores y empleadores de las empresas vinculadas con una relación propia del código sustantivo del trabajo.
2. Los jefes inmediatos, cuando el acoso se promueva por un subalterno.



ARTÍCULO 81: Son sujeto partícipe del acoso laboral:

1. Las personas naturales que, como trabajador, promueva, induzca, o favorezca el acoso laboral.
2. Las personas naturales que omita cumplir los requerimientos o amonestaciones que se profieran por las autoridades competentes en desarrollo de la ley sobre el acoso laboral.

ARTÍCULO 82: La potestad disciplinaria radica en cabeza del empleador, debe presentar de acuerdo a los procedimientos disciplinarios establecidos en el reglamento interno de trabajo el derecho a la defensa de los trabajadores inculcados, lo cual no es óbice para que por las autoridades públicas pertinentes se tomen las decisiones propias de sus atribuciones de acuerdo con la competencia que señala **la ley 1010 del 2006**.

ARTÍCULO 83: Constituyen faltas graves que da lugar a la terminación del contrato por justa causa, todo hecho de maltrato laboral, persecución laboral, discriminación laboral, entorpecimiento laboral, inequidad laboral, o desprotección laboral en que hubiese incurrido cualquier trabajador o trabajador, de acuerdo con la definición que sobre estos aspectos se han incluido en este capítulo, o en los casos de reiteración de la conducta.

ARTÍCULO 84: Cuando del análisis de las conductas de acoso laboral, se deduzca la existencia de conductas atenuantes, en los términos del **(artículo 3 de la Ley 1010 del 2006. Conductas atenuantes. Son conductas atenuantes del acoso laboral: Haber observado buena conducta anterior, Obrar en estado de emoción o pasión excusable, o temor intenso, o en estado de ira e intenso dolor, Procurar voluntariamente, después de realizada la conducta, disminuir o anular sus consecuencias, Reparar, discrecionalmente, el daño ocasionado, aunque no sea en forma total, Las condiciones de inferioridad síquicas determinadas por la edad o por circunstancias orgánicas que hayan influido en la realización de la conducta y cualquier circunstancia de análoga significación a las anteriores).**

PARÁGRAFO. El estado de emoción o pasión excusable, no se tendrá en cuenta en el caso de violencia contra la libertad sexual. La sanción corresponde al llamado de atención con copia a la hoja de vida.

CAPÍTULO ESPECIAL I. **GARANTÍA Y PROTECCIÓN DE LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS.**

ARTÍCULO 85. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S con el fin de promover el uso adecuado de los recursos humanos, materiales y activos tecnológicos adecuados indica las obligaciones que deben tener los usuarios de



los recursos informáticos y tecnológicos proporcionados para desempeñar la labor contratada y las funciones a su cargo.

1. Solo podrán utilizar los equipos asignados para ejecutar la labor desarrollada.
2. No podrán usar equipos tecnológicos personales como: laptops, dispositivo informático, etc., en el área de trabajo que no sean de la compañía.
3. Está prohibido instalar y/o descargar juegos, videos, música ni aplicaciones de ningún tipo de las páginas del Internet, que no guarden relación con la labor contratada.
4. Está prohibido tener en los discos de Red archivos que no tengan o guarden relación con la labor contratada. Tales como:
 - a. MP3 (u otro formato de música)
 - b. EXE (archivos ejecutables)
 - c. MSI (archivos de instalación)
 - d. JPG; JPEG; GIF; BMP; (Imágenes)
 - e. INI (archivos de configuración y instalación)
 - f. DLL (librerías de archivos)
 - g. ZIP (archivos comprimidos, por lo regular son archivos personales y aplicaciones).
 - h. RAR (archivos comprimidos, por lo regular son archivos personales y aplicaciones)
 - i. Utilizar audífonos.

ARTÍCULO 86. La información contenida dentro de los equipos proporcionados al trabajador para que desarrolle su labor, es y será para uso exclusivo de la compañía, y no podrá ser compartida con personal externo a la compañía en ningún caso.

ARTÍCULO 87. Sin previo aviso, la compañía podrá realizar auditorías de seguridad a los equipos de cómputo y comunicación proporcionados al trabajador, con el fin de comprobar la correcta utilización de los medios tecnológicos.

PARÁGRAFO. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S, posee o puede poseer más adelante, con el fin de proteger su información, videos de circuito cerrado de televisión, llamadas telefónicas, celulares corporativos, redes

sociales y correos electrónicos institucionales y podrá ejecutar en cualquier momento la verificación y monitoreo a fin de garantizar la correcta utilización de los mismos.

CAPÍTULO ESPECIAL II POLÍTICA DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS

ARTÍCULO 88. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S, ha definido y establecido la política de no alcohol, tabaco y drogas con el fin de promover, prevenir y fomentar el bienestar de todos los trabajadores de la compañía, clientes y visitantes, lo anterior teniendo en cuenta que estas acciones generan impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente laboral y las personas, fomentando el bienestar y salud de todos.

ARTÍCULO 89. Se encuentra prohibido el consumo de tabaco y sus derivados, en las áreas cerradas de los lugares de trabajo, entidades públicas o privadas destinadas a cualquier tipo de actividad industrial, comercial o de servicios etc. (**Ley 1335 de 2009. Contribuir a garantizar los derechos a la salud de los habitantes del territorio nacional, especialmente la de los menores de 18 años de edad y la población no fumadora**).

ARTÍCULO 90. Se encuentra prohibido presentarse al cumplimiento de sus deberes, labores o funciones bajo el efecto de sustancias psicoactivas incluidas bebidas alcohólicas o energizantes u otras que afecten el funcionamiento adecuado del desempeño laboral así mismo se prohíbe el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, bebidas alcohólicas o energizantes, durante el desarrollo de actividades y/o funciones durante el desempeño de sus labores.

PARÁGRAFO 1: El incumplimiento de la política de no alcohol, tabaco y drogas es considerada una falta gravísima y tendrá el respectivo procedimiento sancionatorio de esta.

PARÁGRAFO 2: Para dar un óptimo cumplimiento del presente artículo, AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S Adopta en su reglamento interno de trabajo realizar pruebas de alcoholemia a los trabajadores e implementara un proceso normativo y técnico para la realización de pruebas de alcoholemia por parte de la **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** buscando siempre prevenir o minimizar la accidentalidad laboral asociada al consumo de licor en el trabajo. Esto, con la finalidad principal de preservar el derecho a la vida e integridad personal de los mismos trabajadores y la de terceros, tal como lo establece la Constitución Política en su Artículo 11 y el Código Penal en sus artículos 109 “Homicidio Culposo”, 111 “Lesiones Personales” y 120 “Lesiones Personales Culposas”.

CAPÍTULO ESPECIAL III

DISMINUCIÓN GRADUAL DE LA JORNADA LABORAL
Ley 2101 del 2021

ARTÍCULO 92. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S acatando la normatividad, establece la graduación y ajuste de la jornada ordinaria de trabajo de manera escalonada hasta cumplir con un horario a 42 horas a la semana (**Ley 2101 del 15 de julio de 2021, artículo 1**).

PERIODO DE TIEMPO	JORNADA SEMANAL
Transcurridos dos años a partir de la entrada en vigencia de la ley	47 horas semanales
Pasados tres años a partir de la entrada en vigencia de la ley	45 horas semanales
A partir del cuarto año (2026) de la entrada en vigencia de la ley	Se reducirán dos horas hasta llegar a las 42 horas semanales

PARAGRAFO 1. La reducción se realizará de manera gradual, sin disminuir el salario de los trabajadores ni afectar sus derechos adquiridos. Aun cuando la ley establece la reducción gradual de la jornada, AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S acata el cumplimiento de la implementar la jornada reducida a la fecha (**Ley 2101 del 15 de julio de 2021, artículo 4**).

ARTÍCULO 122. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S validara los siguientes frente a las siguientes excepciones:

- A. Cuando el funcionario desarrolle labores insalubres o peligrosas, en las que el Gobierno puede ordenar la reducción según dictámenes que existan al respecto.
- B. Los adolescentes autorizados para trabajar contarán con una Jornada máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana, hasta las 6 de la tarde para los menores entre 15 y 17 años y jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas semanales, hasta las 8 de la noche para mayores de 17 años.
- C. Para los turnos de trabajo sucesivo que permitan operar a la empresa sin solución de continuidad siempre que el turno no exceda las 6 horas al día y las 36 horas a la semana.

ARTÍCULO 93. Los funcionarios de AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S no podrán realizar la ejecución de dos turnos el mismo día, ni con consentimiento del mismo, salvo en labores de dirección, confianza y manejo.

CAPÍTULO ESPECIAL V LEY ISAAC

Ley 2174 del 2021 (Diciembre 30)

ARTÍCULO 94. La compañía AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S, reconoce y otorga la licencia remunerada una vez por año para el cuidado de los menores de edad, a uno de los padres trabajadores o a quien detente la custodia y el cuidado personal de un menor de edad que padezca una enfermedad o condición terminal, a fin de que el menor pueda contar con el cuidado de sus padres o de su custodio, en las situaciones referidas. **(Ley 2174 del 2021. Artículo 1).**

ARTÍCULO 95. La licencia para el cuidado de los menores de edad es una licencia remunerada otorgada una vez al año y por un periodo de diez (10) días hábiles, de mutuo acuerdo entre empleador y trabajador(a), a uno de los padres trabajadores cotizantes al sistema general de seguridad social en salud, o a quien detente la custodia y cuidados personales de un menor de edad que padezca una enfermedad o condición terminal. **(Código sustantivo de trabajo. Artículo 57, numeral 12)**

ARTÍCULO 96. Prueba de incapacidad. Los diagnósticos médicos de enfermedad o condición terminal quedarán sujetos al criterio del médico tratante de la respectiva institución prestadora del servicio de salud, Entidad Administradora de Planes de Beneficio de Salud, o quien haga sus veces, a la cual se encuentre afiliado el menor de edad. **(Ley 2174 del 2021. Artículo 3 y 5).**

CAPÍTULO ESPECIAL VII CÓDIGO DE VESTIMENTA

ARTÍCULO 97. Asistir a sus labores con buena presentación, poniendo en manifiesto las normas elementales de higiene, moral y urbanidad. Durante las horas de trabajo y en el lugar donde preste sus labores por lo cual es indispensable vestir de forma correcta y presentable para cada uno de los colaboradores.

ARTÍCULO 98. AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S entregara a cada trabajador la dotación correspondiente de acuerdo al **(código sustantivo de trabajo artículo 230. *Todo empleador que habitualmente ocupe uno (1) o más trabajadores permanentes, deberá suministrar cada cuatro (4) meses, en forma gratuita, un (1) par de zapatos y un (1) vestido de labor al trabajador, cuya remuneración mensual sea hasta dos (2) meses el salario mínimo más alto vigente. Tiene derecho a esta prestación el trabajador que en las fechas de entrega de calzado y vestido haya cumplido más de tres (3) meses al servicio del empleador.* PARÁGRAFO:** El incumplimiento del código de vestimenta es considerada una falta grave y tendrá este tratamiento:



1. Implica por primera vez, llamado de atención verbal.
2. Por la segunda vez, llamado de atención de forma escrita.

CAPÍTULO XXVII PUBLICACION DEL REGLAMENTO INTERNO DEL TRABAJO.

ARTÍCULO 99. El empleador debe publicarlo de la siguiente manera:

1. Dentro de los quince **(15)** días después de haber quedado en firme este debe ser publicado en el lugar de trabajo, mediante la fijación de dos **(2)** copias en caracteres legibles, en dos **(2)** sitios distintos. Si hubiere varios lugares de trabajo separados, la fijación debe hacerse en cada uno de ellos.

PARAGRAFO: Este reglamento interno está elaborado bajo la normatividad vigente **Decreto 1072 del 2015** (Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector del trabajo).

CAPÍTULO XXVIII. VIGENCIA.

ARTÍCULO 100. El empleador publicará en cartelera de **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S** el reglamento interno de trabajo y en la misma fecha informará a los trabajadores, mediante circular interna sobre el contenido de dicho reglamento, fecha desde la cual entrará en aplicación (**artículo 17 de la ley 1429 del 2010**).

CAPÍTULO XXIX DISPOSICIONES FINALES.

ARTÍCULO 101. Desde la fecha que entra en vigencia este reglamento, quedan sin efecto las disposiciones del reglamento anterior a esta fecha, que haya tenido **AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S**.

CAPÍTULO XXX. CLÁUSULAS INEFICACES.

ARTÍCULO 102. No producirá ningún efecto las cláusulas del reglamento que desmejoren las condiciones del trabajador en relación con lo establecido en las leyes, contratos individuales, pactos, convenciones colectivas o fallos arbitrales los cuales sustituyen las disposiciones del reglamento en cuanto fueren más favorables al trabajador (**Artículo 109, Código Sustantivo del Trabajo**).

DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3 Armenia, departamento del Quindío, Colombia.

FIRMA.

AGENCIA DE ADUANAS
RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2
S.A.S NIT. 901.497.700-9



 AGENCIA DE ADUANAS
RIALGAVA
INTERNACIONAL
NIVEL 2 S.A.S
NIT. 901.497.700-9

AGENCIA DE ADUANAS RIALGAVA INTERNACIONAL NIVEL 2 S.A.S
CARLOS ALEJANDRO PALACIOS ESCOBAR
REPRESENTANTE LEGAL
NIT 901.497.700-9
ARMENIA-QUINDIO

Oficina principal: Carrera 16 #19-21 Edificio Lotería del Quindío Local 3
E-mail: gerencia@rialgavainternacional.com - operaciones@rialgavainternacional.com -
aarialgava21@gmail.com
Tel: 3102527004-3102524778.
www.rialgavainternacional.com
Armenia, Quindío Colombia.